



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Internationales Steuerrecht 01

Rechtsquellen des IStR

Grundlagen zu Inbound und Outbound Sachverhalten

61

Verfasser:

Dr. Tobias Hagemann

Steuerberater, Fachberater für Internationales Steuerrecht

Prof. Dr. Peter Spettenhuber

Wirtschaftsprüfer, Steuerberater



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z. B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	EINFÜHRUNG	1
1.	Begriff „Internationales Steuerrecht“	2
2.	Rechtsquellen des Internationalen Steuerrecht	2
3.	Prüfschema in grenzüberschreitenden Sachverhalten	4
II.	OUTBOUND-SACHVERHALTE (OHNE DBA)	5
1.	Begriff „Outbound“-Sachverhalt	5
2.	Unbeschränkte Steuerpflicht	6
2.1	Unbeschränkte Steuerpflicht bei natürlichen Personen	6
2.1.1	Der Grundfall	6
2.1.2	Die erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht	7
2.2	Unbeschränkte Steuerpflicht bei juristischen Personen	8
2.3	Rechtsfolgen der unbeschränkten Steuerpflicht	8
3.	Kein Abzug negativer Einkünfte aus Drittstaaten (§ 2a EStG)	9
4.	Das Doppelbesteuerungsproblem und dessen Vermeidung	10
4.1	Einführung	10
4.2	Anrechnungsmethode als Grundfall der unilateralen Entlastung	11
4.2.1	Funktionsweise und Voraussetzungen der Anrechnung	11
4.2.2	Höhe der Anrechnung (Anrechnungshöchstbetrag)	14
4.2.3	Kein Vor- oder Rücktrag ausländischer Steuern (per-year-limitation)	15
4.2.4	Anrechnung bei Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 32d Abs. 5 EStG)	15
4.3	Steuerabzug nach § 34c Abs. 2 EStG als (Antrags-)Ausnahme	16
4.4	Steuerabzug nach § 34c Abs. 3 EStG von Amts wegen	17
4.5	Steuererlass und Pauschalierung (§ 34c Abs. 5 EStG)	17
III.	INBOUND-SACHVERHALTE (OHNE DBA)	18
1.	Begriff „Inbound“-Sachverhalt	18
2.	Beschränkte Steuerpflicht	18
2.1	Der Grundfall (§ 1 Abs. 4 EStG)	18
2.2	Fiktive unbeschränkte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 3 EStG, § 1a EStG)	19
2.2.1	Hintergrund der Regelung	19
2.2.2	Prüfung der relativen und absoluten Einkunftsgrenze	20
2.3	Unbeschränkte Steuerpflicht auf Antrag auch für Familienangehörige	22
2.4	Erweiterte beschränkte Steuerpflicht (§ 2 AStG)	23
3.	Vorliegen inländischer Einkünfte (§ 49 EStG)	24
4.	Erhebung und Berechnung der Steuer bei beschränkt Steuerpflichtigen	27
4.1	Steuerabzug	27
4.1.1	Einführung	27



4.1.2	Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen (§ 50a EStG)	28
4.1.3	Entlastung von Quellensteuern	29
4.2	Veranlagung beschränkt Steuerpflichtiger	32
4.2.1	Veranlagung in Fällen des Steuerabzugs	32
4.2.2	Besondere Vorschriften bei der Veranlagung beschränkt Steuerpflichtiger	33
4.2.3	Progressionsvorbehalt bei Arbeitnehmer-Veranlagung	35
4.2.4	Besondere Ermittlungsvorschrift für beschränkt steuerpflichtige Mitunternehmer	35
5.	Vermeidung von Doppelbesteuerung in Inbound-Sachverhalten	36
5.1	Anrechnung ausländischer Steuern bei Drittstaateneinkünften (§ 50 Abs. 3 EStG)	36
5.2	Anrechnung bei grenzüberschreitenden Mitunternehmerschaften (§ 50d Abs. 10 Satz 5 EStG)	37
IV.	WECHSEL ZWISCHEN DEN STEUERPFlichten	38
V.	SONDERTHEMEN	39
1.	Ent- und Verstrickung	39
2.	Internationale Aspekte Gewerbesteuer	39
3.	Steuerabwehrgesetz	39
4.	Mindeststeuergesetz	40
VI.	ÜBUNGSFÄLLE	41
1.	Übungsfall 1	41
2.	Übungsfall 2	44

I. EINFÜHRUNG



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick Lehrbriefe IStR – v13235



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick IStR 01 – v13103



LERNZIEL

Nach der Bearbeitung dieses Lehrbriefes können Sie insbesondere:

- *Zwischen unbeschränkter und beschränkter Steuerpflicht und den jeweiligen Voraussetzungen unterscheiden,*
- *Inländische Einkünfte i. S. v. § 49 EStG bestimmen,*
- *Bestimmen, wie die Doppelbesteuerung vermieden wird, wenn kein Doppelbesteuerungsabkommen existiert.*



PRÜFUNGSTIPP

Das Internationale Steuerrecht kann unter Einbeziehung der Erfahrungen vergangener Prüfungsjahre keineswegs mehr als „Exotenthema“ behandelt werden. In den Steuerberaterexamen der letzten Jahre wurden regelmäßig auch Sachverhalte mit Bezug zum „IStR“ abgeprüft, teilweise war das IStR sogar Schwerpunkt der Ertragsteuerklausur.

Es erscheint – auch vor dem Hintergrund der zunehmenden Praxisrelevanz – geboten, mit den wesentlichen Grundzügen und Vorschriften mit Auslandsbezug und deren Anwendung vertraut zu sein.

Insbesondere folgende Themen waren zuletzt Gegenstand der schriftlichen Beraterprüfung:

- *Abgrenzung zwischen unbeschränkter und beschränkter Steuerpflicht (2024, 2023, 2021, 2020, 2017)*
- *Wechsel der Steuerpflicht § 2 Abs. 7 Satz 3 EStG (2020, 2017)*
- *Erweiterte beschränkte Steuerpflicht (2020)*
- *Anwendung von DBA (2025, 2023, 2022, 2017)*
- *Anrechnung bzw. Freistellung nach nationalem Recht (2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2017, 2016)*
- *Entstrickungsbesteuerung (2023)*
- *Wegzugsbesteuerung (2024, 2019)*
- *Hinzurechnungsbesteuerung (2023, 2021)*



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Allgemeines zum IStR – v10845

1. Begriff „Internationales Steuerrecht“

Der Begriff „Internationales Steuerrecht“ (IStR) wird im Schrifttum unterschiedlich interpretiert (vgl. zu Diskussion und Nachweisen *Schaumburg*, Internationales Steuerrecht, 5. Aufl. 2023, Rn. 1.1 ff.). Anders als das Internationale Privatrecht, welches im Einzelfall genau festlegt, welchen Staates Recht auf einen bestimmten Sachverhalt (z. B. Eheschließung, Güterstand) Anwendung findet (s. dazu EGBGB), handelt es sich beim IStR nicht um ein solches Kollisionsrecht. Das „Internationales Steuerrecht“ erstreckt sich vielmehr auf die Gesamtheit der steuerrechtlichen Vorschriften einer Rechtsordnung, die sich auf grenzüberschreitende Sachverhalte beziehen. Es erschließt sich vor diesem Hintergrund auch, dass Sie in Ihren Gesetzestexten kein „Internationales Steuergesetz“ finden. Vielmehr finden Sie Normen mit internationalem Bezug in sehr vielen der Ihnen zur Verfügung stehenden Gesetze. Das „Außensteuergesetz“ ist – wie der Name schon sagt – eine Besonderheit, weil dort tatsächlich ausschließlich, aber nicht abschließend, grenzüberschreitende Sachverhalte geregelt werden. Da das IStR stets mit Bezug zu einer Rechtsordnung besteht, existiert in der Rechtsordnung eines jeden Staates ein eigenes „Internationales Steuerrecht“. Im nachfolgenden wird sich natürlich nur auf das deutsche IStR bezogen.

Das eigentliche „Problem“ des IStR hängt unmittelbar mit der Eigenschaft zusammen, dass es sich beim IStR nicht um Kollisionsrecht handelt. Anders als beim Internationalen Privatrecht wendet daher nicht nur ein Staat sein Recht auf den grenzüberschreitenden Sachverhalt an, sondern mehrere (nämlich mindestens zwei, ggf. aber auch mehr) Staaten zugleich. Hieraus kann sich ein Doppelbesteuerungsproblem ergeben. Dieses aufzulösen ist das vorrangige Ziel des IStR. Gleichwohl können sich auch Umkehreffekte ergeben: Denn Doppelbesteuerung wird mitunter dadurch vermieden, dass ein Staat, der ursprünglich besteuern möchte, auf die Erhebung von Steuern verzichtet. Verzichten aber – versehentlich oder beabsichtigt – beide Staaten auf eine Besteuerung, kommt es zu einer Besserstellung gegenüber dem Inlandsfall. Auch dies ist nicht gewollt, weshalb es neuerdings ebenfalls als Ziel des IStR angesehen wird, Keinmal- oder Minderbesteuerungen zu vermeiden.

Der vorliegende Lehrbrief behandelt insbesondere das Internationale Ertragsteuerrecht Deutschlands. Daneben findet man im Schrifttum Bezeichnungen wie z. B. das internationale Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht, das internationale Umwandlungssteuerrecht oder das internationale Umsatzsteuerrecht. Gemeint sind hiermit Vorschriften aus den jeweiligen Steuerrechtsgebieten, die sich ebenfalls auf grenzüberschreitende Sachverhalte beziehen. Auf diese Themen wird in den jeweils einschlägigen Lehrbriefen eingegangen.

2. Rechtsquellen des Internationalen Steuerrecht

Da der Lehrbrief das *deutsche* Internationale Steuerrecht betrifft, handelt es sich bei den Rechtsquellen, die es zu berücksichtigen gilt, grundsätzlich auch um deutsches Recht.

Zunächst kommen hierbei die Vorschriften des deutschen EStG, KStG, GewStG oder AStG und neuerdings auch das StAbwG oder das MinStG infrage. Diese **unilateralen Vorschriften** bilden die Grundlage des deutschen IStR. In diesen Regelungen hat der Gesetzgeber konkretisiert, welche grenzüberschreitenden Sachverhalte er regeln will und wie die Besteuerung in diesen Fällen ausgestaltet ist.

Eine weitere Rechtsquelle besteht aus **Doppelbesteuerungsabkommen** (DBA). Hierbei handelt es sich um **völkerrechtliche Verträge**, d. h. Verträge, die zwischen zwei (teilweise auch mehreren) Staaten geschlossen werden.

Deutschland hat derzeit etwa 100 wirksame DBA mit anderen Staaten geschlossen. Der bloße Vertragsschluss macht das DBA aber noch nicht zum Gesetz. Denn DBA werden unter der Federführung des Bundesfinanzministeriums (d. h. von der Exekutive) mit Vertretern anderer Staaten verhandelt. Wie Sie jedoch wissen, herrscht in Deutschland die Gewaltenteilung. Damit aus dem völkerrechtlichen Vertrag ein Gesetz wird, bedarf es daher der Zustimmung des Gesetzgebers – dem Parlament. Durch das sog. „Zustimmungsgesetz“ i. S. v. Art. 59 Abs. 2 GG erhält das DBA einen Anwendungsbefehl. Es handelt sich auch bei DBA (bzw. den maßgeblichen Zustimmungsgesetzen) um innerstaatliches Recht, das im Rang den Steuergesetzen gleicht.



HINWEIS

Suchen Sie gerade die DBA in Ihren Steuertexten? Falls ja, so tun Sie dies vergeblich. DBA können Sie unter www.bundesfinanzministerium.de einsehen. Damit wird auch klar, dass im Prüfungsfall ein DBA zur Verfügung gestellt werden muss. Fühlt sich der Umschlag an Tag 2 daher etwas dicker an, können Sie also – so wie wir dies tun würden – auf einen DBA-Fall hoffen!

Aufgrund der Ranggleichheit von DBA und Steuergesetzen ist es dem Gesetzgeber auch möglich, DBA unilateral zu überschreiben (sog. Treaty Override). Dem Thema DBA und Treaty Override ist der komplette zweite Lehrbrief zum IStR gewidmet!

Zu den Rechtsquellen des IStR gehört schließlich auch das sog. „Europäische Steuerrecht“. Hierbei handelt es sich um **EU-Rechtsnormen**, die sich auf die Besteuerung durch die einzelnen Staaten auswirken. Infrage kommt das europäische Primärrecht (EUV und AEUV), welches die Hoheit über die direkten Steuern grundsätzlich den Staaten überlässt, diesen aber auferlegt, ihre Kompetenzen im Einklang mit dem EU-Recht auszuüben. Namentlich müssen sich die Staaten insbesondere an die Grundfreiheiten und das Beihilfeverbot halten. Tun sie dies nicht, können die nationalen Gerichte – ggf. nach einem Vorlageverfahren zum EuGH – das deutsche Recht dergestalt „reduzieren“, dass die unionsrechtswidrigen Bestandteile unangewendet bleiben. Dass Ihnen derartige Prüfungen im StB-Examen auferlegt werden, ist äußerst unwahrscheinlich. Relevant sind dagegen EU-Richtlinien, die sich teilweise ganz konkret auf die Ausgestaltung der nationalen Steuergesetze der Mitgliedstaaten beziehen. Da Richtlinien aber einer Umsetzung durch die Mitgliedstaaten bedürfen, finden Sie die von Ihnen anzuwendenden Vorschriften auch wieder in EStG, KStG oder GewStG. Wichtige Richtlinien im Bereich der direkten Steuern sind die sog. „Mutter-Tochter-Richtlinie“ (RL 2011/96/EU), die in § 8b KStG und § 43b EStG umgesetzt wurde, die sog. „Zins- und Lizenzrichtlinie“ (RL 2003/49/EG), die in § 50g EStG umgesetzt wurde, sowie die sog. „Fusions-Richtlinie“ (RL 90/434/EWG), die sich durch das UmwStG zieht. Von besonderer Bedeutung ist die sog. Anti Tax Avoidance Directive (RL 2016/1164/EU), die erstmals ab 1.1.2019 anzuwenden ist und diverse Vorschriften zur Sicherung des Steueraufkommens der Mitgliedstaaten Regelungen schafft, die zu einer Steuererhöhung führen werden. Die Regelungen dieser Richtlinie finden sich im deutschen Recht insbesondere in § 4h EStG und § 8a KStG (Zins-schranke), § 12 Abs. 1 KStG (Entstrickung), § 42 AO (allgemeine Missbrauchsvermeidungsregelung), §§ 7 ff. AStG (Hinzurechnungsbesteuerung) und § 4k EStG (Abwehrmaßnahme gegen hybride Gestaltungen).



3. Prüfschema in grenzüberschreitenden Sachverhalten

Für das StB-Examen, in dem eine fundierte Lösung des Sachverhalts unter Angabe der maßgeblichen Rechtsvorschriften verlangt wird, könnte man meinen, sind Dogmatik und Prinzipien von nachrangiger Bedeutung. Wir meinen gleichwohl, dass gerade im Bereich des IStR ein dogmatisch-systematischer Ansatz sehr hilfreich ist, um eine strukturierte Klausurlösung zu entwickeln. Daher möchten wir Ihnen zunächst systematisch und prinzipienbasiert näherbringen, woraus sich das „Prüfschema“ bei grenzüberschreitenden Sachverhalten ableitet.

Halten wir uns vor Augen, dass das IStR kein Kollisionsauflösungsrecht ist, sondern aus innerstaatlichen Vorschriften besteht, die auf grenzüberschreitende Sachverhalte angelegt sind, so stellt sich die Frage, wann ein Staat überhaupt einen grenzüberschreitenden Sachverhalt besteuern möchte bzw. besteuern darf. Die Leitlinie hierfür bietet das Völkerrecht. Völkerrechtlich ist es Staaten nicht erlaubt, willkürlich auf Sachverhalt ohne jeglichen Bezugspunkt Steuern zu erheben.

Als wesentlicher Bezugspunkt hat sich im Völkerrecht der Grundsatz eines hinreichenden Anknüpfungspunktes (sog. „genuine link“) herausgebildet. Danach darf ein Staat einen Sachverhalt nur dann besteuern, wenn ein solcher Bezugspunkt vorliegt. Infrage kommen insbesondere der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Steuerpflichtigen (aber auch wie z. B. in den USA die Staatsangehörigkeit), die zur unbeschränkten Steuerpflicht nach dem Welteinkommensprinzip führen, im Rahmen dessen auch sämtliche Auslandssachverhalte besteuert werden. Liegen solche – persönlichen – Anknüpfungspunkte nicht vor, darf ein Staat aber auch besteuern, wenn z. B. eine inländische Einkunftsquelle gegeben ist, wie dies bei der beschränkten Steuerpflicht (§ 1 Abs. 4, § 49 EStG) nach dem Territorialitätsprinzip geprüft wird. Aus der Grundsystematik ergeben sich für die Herleitung eines Prüfschema im Wesentlichen **zwei Fragen**: Dies sind die Fragen nach dem „Ob“ und die Frage nach dem „Wie“.

In einem grenzüberschreitenden Fall stellt sich zunächst die Frage, „ob“ ein bestimmter Staat – im StB-Examen ist dies freilich immer Deutschland – überhaupt besteuern will. Wie dieses „Ob“ zu beantworten ist, ergibt sich ausgehend von dem zu prüfenden Sachverhalt. Liegt dem Prüfungsfall ein unbeschränkt Steuerpflichtiger zugrunde, so gilt das sog. „Welteinkommensprinzip“ (s. auch H 1a EStH „Allgemeines“). Dies bedeutet, es werden alle „Einkünfte“ erfasst. Die Prüfung des „Ob“ ist dann recht einfach: Liegen Einkünfte i. S. v. § 2 Abs. 1 EStG vor, so ist der Sachverhalt steuerlich relevant. Falls nicht (z. B. bei Liebhaberei oder beim Lottogewinn), ergeben sich keine steuerlichen Konsequenzen.

Liegt dem Prüfungsfall dagegen keine unbeschränkte Steuerpflicht zugrunde, ergibt sich eine andere Prüffolge. Dann wird in Deutschland nur besteuert, was „inländisch“ ist. Auch dies beschränkt sich auf die Einkunftsarten i. S. v. § 2 Abs. 1 EStG. Wann solche Einkünfte „inländische“ und damit steuerlich relevant sind, ergibt sich aus § 49 EStG (gilt über § 8 Abs. 1 KStG auch für Körperschaften!). Der dortige Katalog ist abschließend. Nur wenn es gelingt, die Einkünfte unter diesen Katalog zu subsumieren – dies lernen Sie im weiteren Verlauf dieses Lehrbriefs –, dann ist das „Ob“ zu bejahen. Der Steuerpflichtige ist dann „beschränkt“ steuerpflichtig (§ 1 Abs. 4 EStG). Deutschland will den „Steuerausländer“ dann besteuern, wenn – aber auch nur soweit – es sich um „inländische“, also „deutsche“ Einkünfte handelt.

Klar muss Ihnen sein, dass die Prüfung vorbei ist, wenn das „Ob“ verneint wird, also Deutschland gar nicht besteuern möchte. Die Einkünfte sind dann im Inland nicht „steuerbar“, Sie können selbst erahnen, wie realistisch dieses Ergebnis für eine Steuerberaterprüfung ist. Gleichwohl ist es denkbar, dass ein Steuerausländer verschiedene Einkunftsquellen im Inland hat, über die Sie entscheiden müssen. Dann ist es freilich denkbar, dass ein Prüfer auch einen Sachverhalt abprüft, der nicht zu inländischen Einkünften führt.

Wird das „Ob“ hingegen bejaht, dann stellt sich die Frage, „wie“ die Besteuerung erfolgt. Auch hier ergibt sich die Lösung oftmals aus der Ausgangslage: Bei unbeschränkter Steuerpflicht sollte Ihnen – wir unterstellen: Sie sind alle unbeschränkt steuerpflichtig – die Antwort klar sein. Zwar unterliegen wir mitunter einem Steuerabzug an der Quelle (insb. vom Arbeitslohn nach §§ 38 ff. oder vom Kapitalertrag nach §§ 43 ff. EStG). Gleichwohl haben wir alle die Möglichkeit

(teilweise auch die Pflicht), unsere Einkünfte nach Ablauf des Jahres zu erklären und veranlagung zu lassen (§ 25 EStG). Die Veranlagung ist deshalb auch der Grundfall der Besteuerung bei unbeschränkter Steuerpflicht. Im Rahmen der Veranlagung können Betriebsausgaben oder Werbungskosten, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und weitere Aufwendungen abgezogen werden.

Anders liegt die Sache bei „Steuerausländern“. Oder haben Sie sich mal gefragt, wie wahrscheinlich es ist, dass ein in einer mittelamerikanischen Steueroase wohnhafter Steuerpflichtiger mit inländischen Einkünften im Inland eine Steuererklärung abgibt, um seine Steuerschuld begleichen zu „dürfen“. Solche Fragen stellt sich der Gesetzgeber natürlich auch. Was liegt dabei näher, als den Steuerabzug an der Quelle anzuordnen?

Weil uns – und dem Gesetzgeber wohl ebenso – nichts Besseres einfällt, ist bei „Steuerausländern“ hinsichtlich des „Wie“ zunächst einmal zu prüfen, ob ein Abzugstatbestand erfüllt ist. Hierbei sind neben dem bereits erwähnten Lohnsteuer- oder Kapitalertragsteuerabzug auch die Bauabzugsteuer (§§ 48 ff. EStG) und insbesondere der eigens für beschränkt Steuerpflichtige geschaffene Steuerabzug nach § 50a EStG zu berücksichtigen.

Als „Faustformel“ können Sie sich folgendes merken: Gibt es im Inland belegenes Vermögen (z. B. Immobilien, Gewerbebetrieb), so wird ein Steuerabzugstatbestand nicht benötigt, weil im Zweifel in das Vermögen vollstreckt werden kann. Gibt es solches Vermögen indes nicht (z. B. bei Künstlern, die nur einmal im Inland auftreten), erscheint ein Abzug sinnvoll, um den Steueranspruch zu sichern. Dementsprechend gibt es hierfür eine Vorschrift im Gesetz (§ 50a Abs. 1 Nr. 1 EStG). In solchen Fällen stellt sich beim „Wie“ aber noch die Frage, ob eine Veranlagung optional möglich ist, insbesondere, um Werbungskosten oder Betriebsausgaben zu berücksichtigen. Wir kommen hierauf zu sprechen!



HINWEIS

Merken Sie sich: In grenzüberschreitenden Sachverhalten prüfen wir zunächst, „ob“ besteuert wird, erst anschließend, „wie“ dies geschieht. Können Sie sich diese beiden Fragen merken und gleichzeitig mit etwas „Inhalt“ füllen, haben Sie Ihr Prüfschema bereits im Kopf und können mit einer systematischen Lösung der Aufgabe beginnen.

Ein kleiner Tipp von unserer Seite: Lesen Sie diesen Abschnitt des Lehrbriefs ganz am Ende noch einmal. Sie werden merken, dass sich Ihr Wissen verfestigt hat und Ihnen das „IStR“ gar nicht mehr so viel Angst macht!

II. OUTBOUND-SACHVERHALTE (OHNE DBA)

1. Begriff „Outbound“-Sachverhalt

Der Begriff „Outbound“-Sachverhalt kommt von „Outbound“-Investitionen, was übersetzt bedeutet, dass Investitionen (hin-)ausgehen, d. h. aus Deutschland heraus im Ausland erfolgen. Erfolgt aber die Investition im Ausland und liegt folglich die Einkunftsquelle, aus der im weiteren Verlauf Einkünfte erzielt werden sollen, im Ausland, so muss das Steuersubjekt sich im Inland befinden. Anderenfalls fehlte ein Anknüpfungspunkt für die Besteuerung in Deutschland.

Der „Outbound“-Fall betrifft also eine inländische Person mit ausländischen Einkünften. Es stellt sich zwangsläufig die Frage, wann eine inländische Person vorliegt. Dies richtet sich danach, wann eine Person im Inland unbeschränkt steuerpflichtig ist. Die Anforderungen hieran werden im Folgenden erläutert. Liegt eine unbeschränkte Steuerpflicht vor und haben wir also einen „Outbound“-Fall zu lösen, so sprechen wir beim Steuersubjekt von einem „Steuerinländer“.



HINWEIS

„Steuerinländer“ ist, wer im Inland der unbeschränkten Steuerpflicht unterliegt. Wir können uns hierzu bereits merken, dass allein die Staatsangehörigkeit hierfür grundsätzlich ohne Bedeutung ist. Dies gilt – mit wenigen Ausnahmen, auf die wir bei gegebenem Anlass hinweisen – ausnahmslos im deutschen Ertragsteuerrecht.

2. Unbeschränkte Steuerpflicht



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unbeschränkte Steuerpflicht – v10846

2.1 Unbeschränkte Steuerpflicht bei natürlichen Personen

2.1.1 Der Grundfall

Der Grundfall der unbeschränkten Steuerpflicht bei einer natürlichen Person ergibt sich aus § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG. Demnach ist eine natürliche Person unbeschränkt steuerpflichtig, wenn sie *einen* Wohnsitz oder *ihren* gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat (siehe zum Inlandsbegriff auch Satz 2). Aus der Formulierung wird folgendes ersichtlich: Der Wohnsitz und der gewöhnliche Aufenthalt sind alternative Kriterien, d. h. die Erfüllung (nur) eines Kriteriums begründet eine unbeschränkte Steuerpflicht. Ebenfalls ergibt sich daraus, dass *ein* Wohnsitz im Inland ausreichend ist, ohne dass es sich hierbei um den Hauptwohnsitz handeln muss. Eine natürliche Person kann also mehrere Wohnsitze haben. Anders liegt es hingegen beim gewöhnlichen Aufenthalt: Hier geht das Gesetz davon aus, dass unbeschränkte Steuerpflicht besteht, wenn die Person *ihren*, also den einzigen, gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Eine natürliche Person hat stets nur einen Ort, an dem sie sich gewöhnlich aufhält.

Gemäß **§ 8 AO** hat jmd. einen **Wohnsitz** dort, „wo er eine Wohnung unter Umständen innehat, die darauf schließen lassen, dass er die Wohnung beibehalten und benutzen wird“. Zunächst wird folglich vorausgesetzt, dass eine Wohnung besteht, d. h. zum Wohnen geeignete Räumlichkeiten vorhanden sind, die der Steuerpflichtige innehat, über die er also tatsächlich (wann immer er es wünscht) verfügen kann. Ebenfalls müssen – objektive, nicht subjektive – Umstände darauf hindeuten, dass die Wohnung durch den Steuerpflichtigen auch beibehalten und genutzt wird.

Die Nutzung muss auch zu Wohnzwecken erfolgen, wobei eine Nutzung erforderlich ist, die über bloße Besuche, kurzfristige Ferienaufenthalte bzw. unregelmäßige kurze Aufenthalte zu Erholungszwecken oder zu Verwaltungszwecken hinausgeht (vgl. BFH, Urteil v. 10.4.2013 – I R 50/12, BFH/NV 2013, S. 1909).

Einen **gewöhnlichen Aufenthalt** hat gemäß **§ 9 Satz 1 AO** jemand dort, „wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt“. Diese in Satz 1 der Norm vorgegebene Prüfung bezieht sich auf eine ex-ante-Betrachtung: Es ist also zu prüfen, ob jmd. – wiederum unter objektiven Umständen – voraussichtlich dauerhaft in Deutschland verweilen wird. Wenngleich hierbei – anders als in Satz 2 – der Gesetzeswortlaut keinen Mindestaufenthalt von sechs Monaten voraussetzt, hat der BFH einen gewöhnlichen Aufenthalt verneint, wenn ein Arbeitnehmer für lediglich fünf Monate einreist, weil die Sechsmonatsfrist einen Anhaltspunkt darstelle (BFH, Urteil v. 30.8.1989 – I R 215/85, BStBl. 1989 II S. 956). Nach Satz 2 ist als gewöhnlicher Aufenthalt – stets und von Beginn an – ein zeitlich zusammenhängender Aufenthalt von mehr als sechs Monaten Dauer anzusehen, wobei kurzfristige Unterbrechungen unberücksichtigt bleiben. Diese Fiktion stellt eine ex-post-Betrachtung an, der zufolge nicht die geplante, sondern die tatsächliche Aufenthaltsdauer

im Inland maßgeblich ist. Ausgenommen von dieser Fiktion werden Aufenthalte zu Besuchs-, Erholungs-, Kur- oder ähnlichen privaten Zwecken, die zwar die Sechsmonatsfrist überschreiten, aber nicht länger als ein Jahr dauern (Satz 3).

► **Beispiel:**

Die HU Berlin empfängt zum Wintersemester 01/02 neue Austauschstudierende. Pedro aus Spanien wird für ein Semester an der HU Berlin verweilen. Er wünscht sich jedoch insgeheim, dass er in Berlin eine Frau findet, mit der er in Deutschland ein neues Leben beginnen kann. Aylin aus der Türkei nimmt an einem sog. „double degree program“ teil, in dessen Rahmen sie für zwei Semester (jeweils fünf Monate Dauer) an der HU Berlin studiert. Während der Semesterferien fliegt Aylin für zwei Wochen zum Familienbesuch in ihre Heimatstadt Trabzon in der Türkei. Mao aus China nimmt dagegen ein Bachelorstudium in Berlin neu auf, welches auf sechs Semester Regelstudienzeit angelegt ist. Nach drei Monaten bricht Mao das Studium in Deutschland jedoch ab und geht zurück nach China.

► **Lösung:**

Bei Pedro ist der Fall klar. Es bestehen keine objektiven Umstände, die auf einen „nicht nur vorübergehenden“ Aufenthalt in Deutschland schließen lassen. Der (subjektive) Wunsch von Pedro genügt als Anhaltspunkt nicht, weshalb ein gewöhnlicher Aufenthalt nicht vorliegt. Aylin hat zeitlich gesehen zwei Aufenthalte von jeweils weniger als sechs Monaten, weil sie in den Semesterferien ins Ausland reiste. Allerdings ist bei kurzfristigen Unterbrechungen entscheidend, ob ein einheitlicher Aufenthalt vorliegt. Dies ist im Falle des Studiums zu bejahen (anders ggf. bei anschließendem Praktikum in einer anderen Stadt). Aylin hat damit tatsächlich die Sechsmonatsfrist überschritten, weshalb nach § 9 Satz 2 AO ihr gewöhnlicher Aufenthalt im Inland liegt. Mao hatte ursprünglich einen langfristigen Aufenthalt im Inland geplant. Da nach § 9 Satz 1 AO eine ex-ante-Betrachtung erfolgt, hat Mao einen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland begründet, auch wenn er tatsächlich keine sechs Monate im Inland verweilt. Der gewöhnliche Aufenthalt endet in dem Zeitpunkt, in dem Mao Deutschland endgültig verlässt.

Sowohl zum Wohnsitz als auch zum gewöhnlichen Aufenthalt bietet der **AEAO** wertvolle Hinweise, die im Fall einer Prüfungssituation aus Gründen der Rechtssicherheit auch vom Prüfer als Maßstab nicht unberücksichtigt bleiben dürften. Behalten Sie daher bitte den AEAO zu § 8 und § 9 AO im Blick, sollte das Vorliegen der unbeschränkten Steuerpflicht im Examen problematisiert werden.

2.1.2 Die erweiterte unbeschränkte Steuerpflicht

Eine Sonderform der unbeschränkten Steuerpflicht enthält § 1 Abs. 2 EStG. Die Norm setzt das Kassenstaatsprinzip um. Demnach sind ebenfalls unbeschränkt steuerpflichtig

- deutsche Staatsangehörige (insoweit ist die Staatsangehörigkeit ausnahmsweise doch von Bedeutung!),
- die weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben (also nicht schon nach Abs. 1 unbeschränkt steuerpflichtig sind) sowie
- zu einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts in einem Dienstverhältnis stehen **und** dafür Arbeitslohn aus einer inländischen öffentlichen Kasse beziehen.

Die Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt werden. Zusätzlich ist erforderlich, dass die von § 1 Abs. 2 EStG erfassten Personen in dem ausländischen Staat, in dem sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, lediglich einem der beschränkten Einkommensteuerpflicht ähnlichen Umfang zu einer Steuer vom Einkommen herangezogen werden (§ 1 Abs. 2 Satz 2 EStG). Damit erschließt sich auch der Sinn und Zweck der Regelung: Sie soll sicherstellen, dass in einem Staat eine vollumfängliche – also unbeschränkte – Steuerpflicht besteht. Dies dient dazu, jedenfalls in einem Staat eine Berücksichtigung der subjektiven Leistungsfähigkeit sicherzustellen, gleichzeitig aber auch durch die Anwendung des Welteinkommensprinzips Besteuerungslücken zu schließen.



Inländische Personen des öffentlichen Rechts sind z. B. Bund, Länder, Gemeinden, Gemeindeverbände, Berufskammern, Universitäten oder öffentlich-rechtliche Rundfunk- oder Fernsehanstalten. Der Arbeitslohn muss aus einer inländischen öffentlichen Kasse bezogen werden; ein Bezug unmittelbar vom Arbeitgeber ist nicht erforderlich.

Ebenfalls in die unbeschränkte Steuerpflicht nach § 1 Abs. 2 EStG einbezogen werden Haushaltsangehörige des Steuerpflichtigen, die entweder die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen **oder** keine Einkünfte bzw. nur im Inland steuerpflichtige Einkünfte beziehen.

2.2 Unbeschränkte Steuerpflicht bei juristischen Personen

Im Körperschaftsteuergesetz ist die unbeschränkte Steuerpflicht in § 1 Abs. 1 KStG geregelt. Sie knüpft an das Vorliegen von Sitz oder Geschäftsleitung im Inland an. Auch hier handelt es sich um alternative Tatbestandsmerkmale. Eine Körperschaft kann Sitz und Geschäftsleitung in unterschiedlichen Staaten haben und dann in beiden unbeschränkt steuerpflichtig sein. Anders als die Formulierung in § 1 Abs. 1 EStG legt § 1 Abs. 1 KStG den Schluss nahe, jede Körperschaft könne jeweils nur *einen* Sitz und *eine* Geschäftsleitung haben.

Die Geschäftsleitung ist in § 10 AO definiert und stellt demnach den „Mittelpunkt der geschäftlichen Oberleitung“ dar. Werden diese an mehreren Orten getroffen, so ist der „Mittelpunkt“ dort anzunehmen, „wo sich die nach dem Gesamtbild der Verhältnisse in organisatorischer und wirtschaftlicher Hinsicht bedeutsamste Stelle befindet“ (BFH, Urteil v. 5.11.2014 – IV R 30/11, BStBl. 2015 II S. 601). Maßgeblich sind die Entscheidungen des Tagesgeschäfts. Es ist daher für die Geschäftsleitung einer inländischen Tochtergesellschaft unerheblich, wenn eine ausländische Muttergesellschaft strategische Entscheidungen im Ausland trifft. Jede Kapitalgesellschaft verfügt über einen Ort der Geschäftsleitung. Stehen Büroräume hierfür nicht zur Verfügung, nimmt der BFH im Zweifel an, dass sich die Geschäftsleitungs-Betriebsstätte in der Wohnung des Geschäftsführers befindet. In absoluten Ausnahmefällen, in denen sich ein „Mittelpunkt“ der geschäftlichen Oberleitung nicht eindeutig bestimmen lässt, können mehrere Orte der Geschäftsleitung vorliegen.

Einen „Sitz“ hat eine Körperschaft nach § 11 AO „an dem Ort, der durch Gesetz, Gesellschaftsvertrag, Satzung, Stiftungsgeschäft oder dergleichen bestimmt ist“. Anders als die Geschäftsleitung ist der „Sitz“ kein tatsächliches, sondern ein rechtliches Anknüpfungsmerkmal. Der Sitz kann i. d. R. frei bestimmt werden und dies geschieht regelmäßig durch einen Rechtsakt. Die Identifizierung des Sitzes ist daher ungleich einfacher als beim Ort der Geschäftsleitung. Für Prüfungsaufgaben ergibt sich die Lösung eindeutig aus der Aufgabe oder aus dem Begleitmaterial (z. B. Satzung, Gesellschaftsvertrag).

2.3 Rechtsfolgen der unbeschränkten Steuerpflicht

Die Rechtsfolge der *unbeschränkten* Steuerpflicht ergibt sich bereits aus deren Bezeichnung: Die Steuerpflicht unterliegt keinerlei Beschränkungen in räumlicher Hinsicht, was bedeutet, sämtliche Einkünfte werden besteuert, ungeachtet des Ortes der Einkunftsquelle. Es gilt das Welteinkommensprinzip.

Im EStG hat das Welteinkommensprinzip keinen ausdrücklichen Niederschlag gefunden. Es ergibt sich aber mittelbar aus dem Gesetz, wenn man berücksichtigt, dass z. B. § 1 Abs. 3 und 4 EStG eine Beschränkung auf „inländische Einkünfte“ enthalten, § 1 Abs. 1 und 2 EStG hingegen nicht. Es bietet sich an, im Rahmen einer Klausurlösung auf H 1a EStH „Allgemeines“ zu verweisen, dem zufolge sich die unbeschränkte Steuerpflicht auf „sämtliche inländische und ausländische Einkünfte erstreckt“. Ebenfalls aus der Gesamtschau des Gesetzes ergibt sich eine weitere bedeutende Rechtsfolge der unbeschränkten Steuerpflicht bei natürlichen Personen: Die Berücksichtigung der subjektiven Leistungsfähigkeit (z. B. Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen). Bei beschränkt Steuerpflichtigen ist deren Berücksichtigung i. d. R. ausgeschlossen.

Bei Körperschaften ergibt sich die Rechtsfolge des Welteinkommensprinzips unmittelbar aus dem Gesetz. Gemäß § 1 Abs. 2 KStG erstreckt sich die unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht auf sämtliche Einkünfte. Anders als bei natürlichen Personen müssen wir aber oftmals nicht prüfen, ob eine der sieben Einkunftsarten vorliegt. Wie Sie wissen, erzielen Körperschaften i. S. d. § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 KStG ausschließlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb – vorausgesetzt, sie sind unbeschränkt steuerpflichtig (§ 8 Abs. 2 KStG).

Unterliegt eine natürliche Person oder eine Körperschaft der unbeschränkten Einkommen- bzw. Körperschaftsteuerpflicht, ermitteln Sie das Welteinkommen ausschließlich nach deutschem Steuerrecht. Hierbei ist zu beachten, dass ausländische Personensteuern, d. h. Einkommen- bzw. Körperschaftsteuern nicht abzugsfähig sind (§ 12 Nr. 3 EStG bzw. § 10 Nr. 2 KStG).

Sowohl bei Einkommensteuer- als auch bei Körperschaftsteuersubjekten geht mit der unbeschränkten Steuerpflicht auch die Anrechnung oder der Abzug ausländischer Steuern einher. Die Vermeidung der Doppelbesteuerung obliegt regelmäßig dem Wohnsitzstaat, d. h. dem Staat, in dem unbeschränkte Steuerpflicht besteht.

3. Kein Abzug negativer Einkünfte aus Drittstaaten (§ 2a EStG)

Sorgt das Welteinkommensprinzip für die Erfassung sämtlicher Einkünfte im Inland, so umfasst dies auch negative Einkünfte. Aus Sicht des Gesetzgebers droht damit auch die Berücksichtigung negativer Einkünfte aus solchen Auslandsinvestitionen, denen nach Auffassung des Gesetzgebers kein volkswirtschaftlich sinnvoller Zweck zugrunde liegt. § 2a Abs. 1 EStG enthält daher einen Katalog an Einkünften, die der Gesetzgeber als im Verlustfall schädlich einstuft, auf dessen Darstellung im Folgenden verzichtet wird.



HINWEIS

Sie müssen sich verinnerlichen, dass § 2a EStG eine gesonderte Behandlung für Auslands-Verluste anordnet. Die Regelung betrifft nicht nur den Fall, in dem die Einkünfte tatsächlich im Inland als Teil der Bemessungsgrundlage erfasst werden, sondern schließt jegliche Form von Berücksichtigung im Rahmen der Besteuerung im Inland aus, somit auch einen negativen Progressionsvorbehalt (zum Progressionsvorbehalt siehe Lehrbrief IStR 02) im DBA-Fall.

Da nach der Rechtsprechung des EuGH innerhalb der EU eine Gleichbehandlung von negativen und positiven Einkünften geboten ist und auch im EU-Fall eine Berücksichtigung positiver Einkünfte im Inland erfolgen soll, gilt die Regelung nur bei Drittstaaten. Drittstaaten sind nach § 2a Abs. 2a EStG solche Staaten, die nicht Mitglied der EU (eine Übersicht bietet A 1.10 UStAE) oder des EWR (EU und Norwegen, Island, Liechtenstein) sind.

Die Verlustabzugsbeschränkung greift für Einkünfte aus einer gewerblichen Betriebsstätte (Nr. 2) nicht, wenn in dieser Betriebsstätte ausschließlich oder fast ausschließlich bestimmte volkswirtschaftlich sinnvolle (also „aktive“) Tätigkeiten ausgeführt werden. Einen entsprechenden Katalog über aktive Tätigkeiten enthält § 2a Abs. 2 Satz 1 EStG. Eine entsprechende Ausnahme gilt gemäß § 2a Abs. 2 Satz 2 EStG auch für Verluste aus Anteilen an ausländischen Kapitalgesellschaften (Nr. 3 und Nr. 4), wenn diese seit ihrer Gründung oder während der letzten fünf Jahre vor und in dem Veranlagungszeitraum die Voraussetzung des Satz 1 erfüllt.

Gemäß § 2a Abs. 1 Satz 1 EStG dürfen also – wenn keine Ausnahme greift – die negativen Einkünfte „nur mit positiven Einkünften der jeweils selben Art und [...] aus demselben Staat“ ausgeglichen werden. Einzig Einkünfte aus der Vermietung von Schiffen (Nr. 6 Buchst. b) können staatenübergreifend verrechnet werden.



► **Beispiel:**

Der unbeschränkt steuerpflichtige Michael hat sein überschüssiges Vermögen in eine Immobilie und eine Motoryacht in Rio de Janeiro (Brasilien) investiert, die er jeweils vermietet. Aufgrund hoher Werbungskosten erzielt er nach deutschem Steuerrecht negative Einkünfte.

► **Lösung:**

Michael unterliegt der unbeschränkten Steuerpflicht und aufgrund des Welteinkommensprinzips werden somit auch die Vermietungseinkünfte aus Brasilien im Inland berücksichtigt. Da es sich um negative Einkünfte handelt, ist jedoch § 2a Abs. 1 Nr. 6 EStG zu beachten. Nach dessen Buchst. a kann Michael die negativen Einkünfte aus der Immobilienvermietung nur mit positiven Immobilienvermietungseinkünften aus Brasilien verrechnen. Die negativen Einkünfte aus der Bootsvermietung fallen unter Buchst. b, weshalb eine Verrechnung auch mit positiven Vermietungseinkünften der gleichen Art aus anderen Drittstaaten möglich ist. Hätte Michael bspw. noch ein Boot am Zürichsee, aus dessen Vermietung er positive Einkünfte erzielte, wäre eine Verrechnung möglich.

Die negativen Einkünfte werden folglich im Grundsatz „eingeschlossen“ und können nur mit positiven Vermietungseinkünften aus diesem Drittstaat verrechnet werden. Da es nicht fernliegt, dass der Steuerpflichtige erst in einem anderen Veranlagungszeitraum wieder positive Einkünfte erzielt, kann ein Vortrag nach Maßgabe der Sätze 3 und 4 erfolgen. Zum Schluss eines Veranlagungszeitraums sind verbleibende negative Einkünfte in sinngemäßer Anwendung von § 10d Abs. 4 EStG gesondert festzustellen.



HINWEIS

Beachten Sie bitte, der Aktivitätsbegriff im Ertragsteuerrecht hat jeweils einen normspezifischen Inhalt, d. h. der Aktivitätsbegriff des § 2a EStG unterscheidet sich vom § 8 Abs. 1 AStG sowie von den in DBA enthaltenen Aktivkatalogen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Negative Einkünfte aus Drittstaaten (§ 2a EStG) – v10851

4. Das Doppelbesteuerungsproblem und dessen Vermeidung

4.1 Einführung

Wie wir soeben gelernt haben, werden bei unbeschränkter Steuerpflicht sämtliche Einkünfte besteuert. Sobald Einkünfte besteuert werden, besteht die Gefahr der Doppelbesteuerung, weil dann auch ein ausländischer Staat die Einkünfte im Rahmen seiner Steuerhoheit (insb. Territorialitätsprinzip) besteuert haben könnte. Denkbar ist aber auch eine unbeschränkte Steuerpflicht in mehreren Staaten (z. B. mehrere Wohnsitze einer natürlichen Person). Es drängt sich in diesen Fällen die Frage nach der Vermeidung der Doppelbesteuerung auf. Hierfür gibt es die im Folgenden besprochenen unilateralen Lösungen im nationalen Steuergesetz, aber daneben auch gesondert die bilateralen DBA (dazu ausführlich Lehrbrief IStR 02).



HINWEIS

Verinnerlichen Sie sich bitte folgende Regel: Die Vermeidung der Doppelbesteuerung obliegt grundsätzlich dem Wohnsitzstaat! Dies bedeutet, ein Staat, in dem unbeschränkte Steuerpflicht besteht, versucht, die Doppelbesteuerung zu vermeiden, die ein anderer Staat durch seine Besteuerung an der Quelle (mit-)verursacht.

Für natürliche Personen sind die maßgeblichen Voraussetzungen in § 34c EStG enthalten; diese Norm gilt über § 26 KStG (mit punktuellen Abweichungen) auch für Körperschaften. Eine Anrechnung ausländischer Steuern auf die Gewerbesteuer ist gesetzlich nicht vorgesehen! Dies folgt aus dem Objektsteuercharakter der Gewerbesteuer, die ihrem Wesen nach lediglich inländische Einkünfte, nämlich die des inländischen Gewerbebetriebs erfassen will. Soweit im Gewerbeertrag auch ausländische Einkünfte enthalten sind (z. B. nach § 7 Satz 7 ff. GewStG, § 9 Nr. 7 oder Nr. 8 GewStG), kann es hierdurch zu Doppelbesteuerungen kommen.

4.2 Anrechnungsmethode als Grundfall der unilateralen Entlastung



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Anrechnung ausländischer Steuern – v10849

4.2.1 Funktionsweise und Voraussetzungen der Anrechnung

4.2.1.1 Überblick

Den Grundfall der Vermeidung von Doppelbesteuerung stellt im nationalen Recht die Anrechnungsmethode dar. Diese funktioniert wie folgt: zunächst wird die inländische Steuerbelastung auf die ausländischen Einkünfte ermittelt, anschließend werden die ausländischen Steuern auf die inländische Steuerbelastung angerechnet. Die Anrechnung der ausländischen Steuer stellt also einen Abzug von der Zahllast der deutschen Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer dar und mindert somit auch die Bemessungsgrundlage für den Solidaritätszuschlag.

Die Voraussetzungen der Anrechnung sind in § 34c Abs. 1 Satz 1 EStG wie folgt definiert:

- unbeschränkte Steuerpflicht,
- Vorliegen ausländischer Einkünfte,
- Steuererhebung im Quellenstaat (per-country-limitation),
- Ausländische Steuer entspricht der deutschen (Einkommen- bzw. Körperschaft-)Steuer.



HINWEIS

Sie müssen sich unbedingt merken, dass wir vorliegend den Nicht-DBA-Fall besprechen. Besteht ein DBA und ordnet dieses die Anrechnung an, so gilt § 34c Abs. 6 EStG vorrangig, der punktuell – nämlich nur hinsichtlich des Anrechnungsverfahrens, aber nicht bezüglich der Anrechnungsvoraussetzungen – auf Abs. 1 verweist. Wir besprechen diese Sonderregelungen zu gegebener Zeit (Lehrbrief IStR 02). Bis dahin unterstellen wir den Fall, in dem mit dem anderen Staat kein DBA besteht.

4.2.1.2 Ausländische Einkünfte (§ 34d EStG)

Zunächst stellt sich die Frage, ob überhaupt „ausländische Einkünfte“ vorliegen. Nur auf ausländische Einkünfte wird eine Anrechnung gewährt. § 34d EStG enthält einen § 49 EStG („inländische Einkünfte“) ähnelnden Katalog, der abschließend aufzählt, wann ausländische Einkünfte vorliegen.



Die Gliederung entspricht mit Ausnahme des § 34d Nr. 4 EStG der Gliederung des § 2 Abs. 1 EStG, d. h. dem Katalog der sieben Einkunftsarten. Für jede Einkunftsart wird festgelegt, wann Einkünfte „ausländisch“ sind. Der Katalog des § 34d EStG gilt auch für die Anrechnung nach dem KStG. Im Folgenden werden nur ausgewählte Einkunftsarten besprochen. Nehmen Sie sich dennoch kurz Zeit, um den Katalog einmal abschließend zu lesen und zu markieren.

Für **Einkünfte aus Gewerbebetrieb** (§ 15 und § 16 EStG) ist insbesondere § 34d Nr. 2 Buchst. a EStG relevant. Dieser benennt als ausländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb solche, die durch eine Betriebsstätte (§ 12 AO) oder einen ständigen Vertreter (§ 13 AO) im Ausland erzielt werden. „Erzielen“ meint in diesem Zusammenhang „Erwirtschaften“, es gilt also das Veranlassungsprinzip (analog § 4 Abs. 4 EStG). Wenn die Betriebsstätte bzw. deren Tätigkeit das „auslösende Moment“ für die Einkünfte ist, dann sind Einkünfte durch die Betriebsstätte veranlasst, mithin erwirtschaftet. Zu dieser Vorschrift zählen auch Gewinnanteil und Sonderbetriebsergebnis eines inländischen Mitunternehmers einer im Ausland operierenden Mitunternehmerschaft.



HINWEIS

Personengesellschaften sind steuerlich transparent. Übt in grenzüberschreitenden Sachverhalten eine Personengesellschaft eine gewerbliche Tätigkeit aus, werden ihre Betriebsstätten den Mitunternehmern anteilig zugerechnet (Grundsatz der anteiligen Betriebsstätte).

Gemäß § 34d Nr. 3 EStG liegen ausländische Einkünfte aus **selbständiger Arbeit** (§ 18 EStG) vor, wenn die selbständige Arbeit in einem ausländischen Staat ausgeübt oder verwertet wird oder worden ist. Es liegen hier folglich zwei alternative Voraussetzungen vor. Eine Ausübung erfolgt durch physisches Tätigwerden. Der Verwertung kommt Bedeutung zu, wenn ein durch eine im Inland ausgeübte Tätigkeit entstandenes Arbeitsergebnis im Ausland verwertet wird.



HINWEIS

Der Begriff „Verwertung“ wird sowohl in § 34d als auch in § 49 EStG verwendet und dort im Grundsatz auch inhaltsgleich verstanden. Verwerten meint eine über die Ausübung hinausgehende Tätigkeit, mit der das Ergebnis der Arbeitsleistung einem anderen zugeführt wird. Eine Verwertung einer selbständigen Tätigkeit im Inland liegt z. B. vor, wenn ein Erfinder sein Patent überlässt oder wenn ein Schriftsteller sein Urheberrecht an einem Werk überträgt (R 49.2 Satz 2 EStR).

§ 34d Nr. 4 EStG legt für bestimmte **Veräußerungsgeschäfte** fest, wann diese zu ausländischen Einkünften führen. Dies ist nach § 34d Nr. 4 Buchst. b EStG bei der Veräußerung von Anteilen an einer Kapitalgesellschaft der Fall, wenn die Gesellschaft ihren Sitz oder ihre Geschäftsleitung im Ausland hat (Buchst. a) oder wenn es sich um eine sog. Immobilienkapitalgesellschaft handelt, deren Anteilswert überwiegend aus in einem ausländischen Staat belegenem Grundbesitz beruht (Buchst. b). Diese Regelung betrifft sowohl Betriebsvermögen als auch Privatvermögen und dort Anteile i. S. v. § 17 EStG oder § 20 EStG.

Einkünfte aus **nichtselbständiger Tätigkeit** (§ 19 EStG) sind gemäß § 34d Nr. 5 EStG ausländische, wenn die Tätigkeit im Ausland ausgeübt oder verwertet wird oder worden ist. Die Verwertung im Ausland führt ausweislich des Wortlauts nur dann zu ausländischen Einkünften, wenn die Tätigkeit nicht im Inland ausgeübt wurde. Daher ist die Ausübung gegenüber der Verwertung vorrangig. § 34d Nr. 5 EStG enthält auch Regelungen zum Kassenstaatsprinzip (Satz 2): Einkünfte, die von ausländischen öffentlichen Kassen – also aus Haushaltsmitteln eines ausländischen Staats – gewährt werden, sind ausländische Einkünfte.



HINWEIS

Bei Anwendung des Katalogs gilt die umgekehrte „**isolierende Betrachtungsweise**“ (umgekehrt deshalb, weil die reguläre isolierende Betrachtungsweise als solche ausdrücklich in § 49 Abs. 2 EStG normiert ist). Dementsprechend bleiben inländische Besteuerungsmerkmale außer Betracht, soweit ihre Berücksichtigung der Annahme ausländischer Einkünfte entgegenstünde. Dies kommt in § 34d Nr. 1, 2 und 3 EStG zum Ausdruck (wonach auch Einkünfte der in anderen Nummern des Katalogs in § 34d EStG genannten Art ausländische Einkünfte darstellen, soweit sie – infolge des Subsidiaritätsprinzips (vgl. § 20 Abs. 8 EStG, § 21 Abs. 3 EStG) – zu einer anderen Einkunftsart gehören und gilt darüber hinaus für jeden erdenklichen weiteren Fall.

► **Beispiel:**

Der Gewerbetreibende X hält in seinem ausschließlich inländischen Betriebsvermögen eine Beteiligung an einer ausländischen Kapitalgesellschaft und erhält daraus eine Gewinnausschüttung.

► **Lösung:**

Zu prüfen ist § 34d Nr. 2 EStG (Einkünfte aus Gewerbebetrieb). Da X keine ausländische Betriebsstätte unterhält, liegen zunächst keine ausländischen Einkünfte vor. Nach § 34d Nr. 6 EStG lägen aber ausländische Einkünfte aus Kapitalvermögen vor. Außer Betracht gelassen wird nun die Betriebsvermögenszugehörigkeit der Anteile im Inland, sodass von ausländischen Einkünften ausgegangen werden kann. Dies ordnet § 34d Nr. 2 Buchst. a EStG explizit an.

4.2.1.3 Steuer aus dem Quellenstaat (per-country-limitation)

Voraussetzung für eine Anrechnung nach § 34c Abs. 1 EStG ist, dass die Steuer, die „in dem Staat, aus dem die Einkünfte stammen“, erhoben wird, nur auf die Einkommensteuer, „die auf die Einkünfte aus diesem Staat entfällt“, angerechnet werden kann. Dieser länderspezifische Anrechnungshöchstbetrag (sog. „per-country-limitation“) wird in § 68a EStDV konkretisiert. Nach dessen Satz 2 sind die Anrechnungshöchstbeträge für jeden einzelnen ausländischen Staat gesondert zu ermitteln.

► **Beispiel:**

Die unbeschränkt steuerpflichtige X-GmbH hat ausländische Einkünfte aus Polen sowie aus Bulgarien. In Polen unterliegt sie dem Körperschaftsteuersatz von 19 %, in Bulgarien dem 10%igen Körperschaftsteuersatz. Unterstellen Sie eine Identität der Bemessungsgrundlagen in allen beteiligten Staaten.

► **Lösung:**

Die X-GmbH kann die ausländischen Steuern auf die Körperschaftsteuer (nicht aber auf die Gewerbesteuer anrechnen). Maximal anrechenbar sind 15 % (Höhe der deutschen Steuer auf die ausländischen Einkünfte), weshalb sich bei der polnischen Steuer ein Anrechnungsüberhang (also ein Betrag, der nicht angerechnet werden kann) von 4 % ergibt. Hinsichtlich der bulgarischen Einkünfte wurde das Anrechnungsvolumen nicht vollständig ausgeschöpft. Wegen der „per-country-limitation“ nach § 68a EStDV scheidet eine Anrechnung des Überhangs von 4 % aus Polen auf die deutsche Steuer auf die bulgarischen Einkünfte aber aus.

4.2.1.4 Eine der deutschen Steuer entsprechende Steuer

Es ist denkbar, dass ausländische Staaten Steuern erheben, die es in Deutschland gar nicht gibt. In diesen Fällen wird die Doppelbesteuerung nicht durch Anrechnung vermieden, weil Voraussetzung hierfür ist, dass die ausländische Steuer der inländischen Steuer entspricht.



Die Abgrenzung der einzelnen Steuern führt in der Praxis zu Schwierigkeiten. **Anlage 6** zu den EStR enthält eine Liste mit Steuern aus Nicht-DBA-Staaten, die der deutschen Einkommen- oder Körperschaftsteuer entsprechen.

4.2.2 Höhe der Anrechnung (Anrechnungshöchstbetrag)

Nach § 34c Abs. 1 Satz 1 EStG kann „die festgesetzte und gezahlte und um einen entstandenen Ermäßigungsanspruch gekürzte ausländische Steuer“ angerechnet werden auf die deutsche Steuer, „die auf die Einkünfte aus diesem Staat entfällt“. Die zuerst zitierte Passage bringt vor allem ein Nachweisproblem mit sich: Der Steuerpflichtige hat gemäß § 68b Satz 1 EStDV den Nachweis über die Höhe der ausländischen Einkünfte und über die Festsetzung und Zahlung der ausländischen Steuern durch Vorlage entsprechender Urkunden (Steuerbescheid, Quittung über Zahlung, etc.) zu führen. Ebenfalls wird aber ersichtlich, dass eine Anrechnung nur insoweit gewährt wird, als der Steuerpflichtige seine Rechte auf Ermäßigung im Ausland ausgeschöpft hat. Hatte der Steuerpflichtige die Möglichkeit, eine Rückerstattung im Ausland zu fordern, die hierfür maßgebliche Frist aber verpasst, scheidet insoweit gleichwohl eine Anrechnung im Inland aus, weil der Betrag der anrechenbaren ausländischen Steuern um einen im Ausland bestehenden Ermäßigungsanspruch zu kürzen ist.

Die zweite eingangs zitierte Passage aus dem Gesetzestext bringt ein Aufteilungsproblem mit sich: Die Anrechnung erfordert es, zunächst die Steuer auf alle Einkünfte zu ermitteln, um sodann eine Anrechnung auf die auf die ausländischen Einkünfte erhobenen Steuern zu ermöglichen. Zu klären ist also, wie hoch die deutsche Steuer ist, die auf die ausländischen Einkünfte entfällt. In § 34c Abs. 1 Satz 2 EStG wird festgelegt, dass der sich im Rahmen der Veranlagung ergebende Durchschnittssteuersatz zu ermitteln und auf die ausländischen Einkünfte anzuwenden ist. Hieraus ergibt sich bei **natürlichen Personen** folgende Formel, die für jeden Staat, aus dem Einkünfte erzielt werden, gesondert zu berechnen ist:

$$\text{Höchstbetrag} = \frac{\text{tarifliche Einkommensteuer}}{\text{zu versteuerndes Einkommen}} \times \text{ausländische Einkünfte}$$

Nicht einzubeziehen sind gemäß § 34c Abs. 1 Satz 3 EStG ausländische Einkünfte, die im Ausland nicht besteuert werden (hier muss keine Doppelbesteuerung vermieden werden) sowie Einkünfte aus Kapitalvermögen (unterliegen gesondertem Verfahren nach § 32d Abs. 5 EStG).

Bei **Körperschaften** kommt ebenfalls § 34c Abs. 1 Satz 2 EStG zur Anwendung, es gilt aber gemäß § 26 Abs. 2 Satz 1 EStG eine modifizierte Berechnung. Diese sieht folgende Formel vor:

$$\text{Höchstbetrag} = \frac{\text{tarifliche Körperschaftsteuer}}{\text{Summe der Einkünfte}} \times \text{ausländische Einkünfte}$$

Um die jeweiligen Formeln berechnen zu können, ist die Höhe der ausländischen Einkünfte zu klären. Die Berechnung folgt grundsätzlich dem deutschen Steuerrecht. Als Werbungskosten oder Betriebsausgaben abziehbar sind grundsätzlich die mit den ausländischen (Betriebs-)Einnahmen im Veranlassungszusammenhang (§ 4 Abs. 4 EStG) stehenden Betriebsausgaben oder Werbungskosten. Gemäß § 34c Abs. 1 Satz 4 EStG sind bei ausländischen Einkünften, die zu einem inländischen Betrieb gehören, auch Betriebsausgaben und Betriebsvermögensminderungen abzuziehen, die in wirtschaftlichen Zusammenhang mit den Einnahmen stehen. Insoweit reicht ein mittelbarer Zusammenhang (die Aufwendungen müssen somit nicht unmittelbar durch die Einnahmen verursacht sein, sondern es genügt eine Verursachung durch die gleiche Tätigkeit) aus, was z. B. für Refinanzierungskosten oder Lizenzgebühren relevant sein kann.

4.2.3 Kein Vor- oder Rücktrag ausländischer Steuern (per-year-limitation)

Gemäß § 34c Abs. 1 Satz 5 EStG sind ausländische Steuern nur insoweit anzurechnen, als sie auf die im Veranlagungszeitraum bezogenen Einkünfte entfallen. Die Regelung geht auf den Zweck des § 34c Abs. 1 EStG, die *juristische* Doppelbesteuerung zu vermeiden, zurück: Juristische Doppelbesteuerung liegt nur vor, wenn eine Besteuerung im (d. h. für den) selben Zeitraum erfolgt.

Es ist folglich auch nicht möglich, Anrechnungsüberhänge in einem anderen Veranlagungszeitraum zu berücksichtigen. Kommt es dagegen in den beteiligten Staaten zu unterschiedlichen Besteuerungszeitpunkten bzw. zur Besteuerung in unterschiedlichen Erhebungszeiträumen, bleibt eine Anrechnung möglich, der Gesetzeswortlaut keine Kongruenz der Zeiträume voraussetzt, sondern lediglich die Anrechnung an die Einkünfterzielung im Veranlagungszeitraum knüpft.

Sollte in einem späteren Zeitpunkt die Steuer auf Einkünfte eines früheren Jahres erstattet werden oder nachträglich erhoben oder erhöht werden, wirkt sich dies über § 175 Abs. 1 Nr. 2 AO auf die Steueranrechnung im früheren Veranlagungszeitraum aus.

4.2.4 Anrechnung bei Einkünften aus Kapitalvermögen (§ 32d Abs. 5 EStG)

Wenn Sie im Rahmen der Lektüre dieses Lehrbriefs stets mit dem Gesetzestext gearbeitet haben, so ist Ihnen sicherlich § 34c Abs. 1 Satz 1 2. Halbs. EStG aufgefallen: Die Anrechnung nach § 34c Abs. 1 EStG gilt nicht für Einkünfte aus Kapitalvermögen, auf die § 32d Abs. 1 und 3 bis 6 anzuwenden sind. Für diese Kapitaleinkünfte besteht eine Sonderregelung in § 32d Abs. 5 EStG. Die nach § 32d Abs. 5 EStG anrechenbaren ausländischen Steuern vermindern die Steuer nach § 32d Abs. 1 EStG (siehe § 32d Abs. 1 Satz 2 EStG). Die Anrechnung erfolgt grundsätzlich bereits im Steuerabzugsverfahren (§ 43a Abs. 3 Satz 1 EStG), wird erforderlichenfalls aber im Rahmen der Veranlagung nach § 32d Abs. 3 oder Abs. 4 EStG nachgeholt.

Die Anrechnungsvoraussetzungen des § 32d Abs. 5 EStG stimmen weitgehend mit denen des § 34c Abs. 1 EStG überein: Eine Anrechnung setzt unbeschränkte Steuerpflicht, ausländische Kapitalerträge und eine der deutschen Einkommensteuer entsprechende Steuer voraus. Allerdings beschränkt § 32d Abs. 5 EStG – anders als § 34c Abs. 1 EStG – die Höhe der Anrechnung nicht auf die Einkommensteuer, „die auf die Einkünfte aus diesem Staat entfällt“. Als Besonderheit der Anrechnung nach § 32d Abs. 5 EStG merken Sie sich daher bitte: Anders als bei der Anrechnung nach § 34c Abs. 1 EStG gilt im Rahmen des § 32d Abs. 5 EStG ausnahmsweise nicht die per-country-limitation (siehe dazu oben). Folglich könnten auch ausländische Steuern auf ausländische Einkünfte aus einem anderen Staat angerechnet werden. Allerdings gibt § 32d Abs. 5 Satz 3 EStG als Anrechnungshöchstbetrag die auf die ausländischen Kapitalerträge entfallende deutsche Einkommensteuer vor. Es gilt eine sog. „per-item-limitation“, der zufolge höchstens 25 % auf den einzelnen Kapitalertrag angerechnet werden können.

Diese Regelungstechniken wirken sich wie folgt aus (vgl. zu den Beispielen auch *Kühner/Gabert-Pipersberg*, in: Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 32d EStG Rn. 81):

► **Beispiel 1:**

Der unbeschränkt steuerpflichtige X erzielt Kapitalerträge i. H. v. jeweils 500 Euro aus einem ausgereichten Darlehen sowie aus einer Staatsanleihe jeweils im ausländischen Staat A. Staat A erhebt auf die Darlehenszinsen 30 % Quellensteuer, auf die Verzinsung der Staatsanleihe jedoch keine Quellensteuer.

► **Lösung:**

Die deutsche Einkommensteuer auf die Kapitalerträge entspricht 25 % (§ 32d Abs. 1 EStG). Somit kann die Quellensteuer von 30 % nicht vollständig angerechnet werden, sondern verbleibt ein Anrechnungsüberhang von 5 %.



Da im Rahmen von § 32d Abs. 5 EStG auf den einzelnen Kapitalertrag abzustellen ist, kann dieser Anrechnungsüberhang jedoch nicht bei den Kapitalerträgen aus der Staatsanleihe genutzt werden.

► **Beispiel 2:**

Der unbeschränkt steuerpflichtige X erzielt Zinserträge i. H. v. 1.000 Euro aus einer Anleihe in Staat A, die einer Quellensteuer von 25 % unterliegt. Die Anleihe veräußert er im Veranlagungszeitraum mit Verlust i. H. v. 500 Euro.

► **Lösung:**

Die Kapitaleinkünfte belaufen sich nach Verlustverrechnung auf 500 Euro, woraus – den Sparer-Pauschbetrag vernachlässigend – 125 Euro Steuern nach § 32d Abs. 1 EStG entfallen. Der Anrechnungshöchstbetrag ermittelt sich jedoch nach der per-item-limitation, also unter Berücksichtigung des einzelnen Kapitalertrags. Für die Zinserträge beträgt er somit 250 Euro (!) Es versteht sich von selbst, dass Deutschland aber nur auf die in Deutschland erhobene Steuer von 125 Euro eine Anrechnung gewährt. Der Anrechnungsüberhang von 125 Euro kann nun jedoch auf die Einkommensteuer auf andere Kapitalerträge angerechnet werden, weil sich die per-item-limitation nur auf die Ermittlung des Anrechnungshöchstbetrags bezieht.

Die Anrechnung nach § 32d Abs. 5 EStG gilt auch bei Anwendung der Günstigerprüfung (§ 32d Abs. 6 EStG). Dies gilt mit der Maßgabe, dass die ausländischen Steuern auf die „zusätzliche tarifliche Einkommensteuer anzurechnen sind, die auf die hinzugerechneten Kapitaleinkünfte entfällt“ (§ 32d Abs. 6 Satz 2 EStG). Der Anrechnungshöchstbetrag ermittelt sich in diesen Fällen wie folgt [vgl. BMF-Schreiben vom 14.5.2025, BStBl 2025 I S. 1330, Beck'sche Steuererlasse § 43/1, (kurz BMF 1 § 43/1) zu Nr. 1, Rn. 151]:

$$\begin{aligned} & \text{Tarifliche Einkommensteuer bei Hinzurechnung der Kapitaleinkünfte} \\ & \text{./. tarifliche Einkommensteuer ohne Kapitaleinkünfte} \\ & \hline & = \text{Anrechnungshöchstbetrag} \end{aligned}$$

4.3 Steuerabzug nach § 34c Abs. 2 EStG als (Antrags-)Ausnahme

Die (Steuer-)Abzugsmethode ist eine weitere Methode zur Abmilderung internationaler Doppelbesteuerung. Beim Abzug mindert die ausländische Steuer nicht unmittelbar wie bei der Anrechnung den Betrag der inländischen Steuer, sondern wird stattdessen von der Bemessungsgrundlage abgezogen. Der Steuerminderungseffekt ergibt sich daher aus dem Produkt von ausländischem Steuerbetrag und inländischem Steuersatz. Die Abzugsmethode ist daher nur zur Minderung, nicht zur Vermeidung von Doppelbesteuerung geeignet.

Nach § 34c Abs. 2 EStG ist die ausländische Steuer „auf Antrag bei der Ermittlung der Einkünfte abzuziehen, soweit sie auf ausländische Einkünfte entfällt“. Die Berücksichtigung der Steuer erfolgt somit auf Ebene der Bemessungsgrundlage, weshalb sich kein unmittelbarer Entlastungseffekt wie bei der Anrechnung, sondern nur ein mittelbarer Entlastungseffekt ergibt. Da diese Regelung „[s]tatt der Anrechnung nach Absatz 1“ gilt, müssen die Voraussetzungen der Anrechnung stets vorliegen, um zur Abzugsmethode nach Abs. 2 optieren zu können. Der Steuerabzug erfolgt nur auf Antrag.

Einen solchen Antrag wird der Steuerpflichtige logischerweise nur stellen, wenn ihm dies Vorteile verschafft. Wenngleich die Abzugsmethode regelmäßig nachteilig im Vergleich zur Anrechnungsmethode ist, gibt es insbesondere zwei Gründe, warum sich der Abzug lohnen kann. Einerseits ist dies der Fall, wenn ausländische Steuern vorliegen, obwohl die ausländischen Einkünfte nach deutschen Einkünfteermittlungsvorschriften negativ sind. Da auf negative Einkünfte keine Steuer entsteht, scheidet eine Anrechnung aus. Diese Situation ist i. d. R. dann gegeben, wenn im Ausland lediglich die Bruttoerwerbseinnahmen der Besteuerung unterworfen werden und Erwerbsaufwendungen unberücksichtigt bleiben.

Durch Abzug der ausländischen Steuer erhöht diese aber die negativen Einkünfte und damit einen Verlustvortrag (beachten Sie in diesem Fall § 2a EStG). Ebenfalls könnte die Anrechnung vorteilhaft sein, wenn sich bei Anrechnung nach Abs. 1 erhebliche Anrechnungsüberhänge ergeben. Im Rahmen des Steuerabzugs nach Abs. 2 gibt es nämlich keinen Höchstbetrag, sodass stets die volle ausländische Steuer abgezogen werden kann.

4.4 Steuerabzug nach § 34c Abs. 3 EStG von Amts wegen

§ 34c Abs. 3 EStG betrifft den Fall, in dem die Voraussetzungen des Abs. 1 nicht vorliegen und gerade keine Anrechnung (Abs. 1) und kein Abzug (Abs. 2) möglich ist. Um eine dann verbleibende Doppelbesteuerung abzumildern, kommt es zum Steuerabzug. Dafür bedarf es keines Antrags, sondern der Abzug nach Abs. 3 erfolgt von Amts wegen. Der Abzug erfolgt nur, soweit die ausländische Steuer auf Einkünfte entfällt, die der deutschen Steuer unterliegen. Das Gesetz nennt die folgenden drei Fälle/Gründe, in denen Abs. 3 greift:

- die ausländische Steuer entspricht nicht der deutschen Steuer,
- die Steuer wird nicht in dem Staat erhoben, aus dem die Einkünfte stammen,
- es liegen keine ausländischen Einkünfte i. S. v. § 34d EStG vor.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abzug ausländischer Steuern – v10850

4.5 Steuererlass und Pauschalierung (§ 34c Abs. 5 EStG)

Nach § 34c Abs. 5 EStG können die obersten Finanzbehörden der Länder oder die von ihnen beauftragten Finanzbehörden mit Zustimmung des BMF die auf ausländische Einkünfte entfallende deutsche Einkommensteuer ganz oder zum Teil erlassen oder in einem Pauschbetrag festsetzen, wenn es aus volkswirtschaftlichen Gründen zweckmäßig ist oder die Anwendung des Abs. 1 besonders schwierig ist. Die wichtigsten auf Basis dieser Vorschriften erlassenen Befreiungen sind im Pauschalierungserlass (BMF v. 10.4.1984, BStBl. 1984 I, S. 252, Beck'sche Steuererlasse **1** § 34c/1) und im Auslandstätigkeitserlass (BMF v. 10.6.2022, BStBl. 2022 I, S. 997 Beck'sche Steuererlasse **20** § 34c/1) geregelt.

Nach dem Pauschalierungserlass wird auf Antrag eine pauschale Festsetzung von Einkommenssteuer und Körperschaftsteuer vorgenommen. Die Steuer beträgt in diesen Fällen pauschal 25 % der Einkünfte, höchstens 25 % des zVE (BMF **1** § 34c/1, Tz. 8). Eine Anrechnung ausländischer Steuern scheidet dann auf die pauschal besteuerten Einkünfte aus. Die pauschal besteuerten Einkünfte sind in Tz. 3 des Erlasses aufgezählt.

Der Auslandstätigkeitserlass begünstigt bestimmte Arbeitnehmertätigkeiten (BMF **20** § 34c/1, Tz. I). Dies gilt nur bei Tätigkeiten von mindestens drei Monaten Dauer in Staaten, mit denen kein DBA besteht. Die Begünstigung erfolgt durch Steuerfreistellung des Arbeitslohns unter Progressionsvorbehalt (BMF **20** § 34c/1, Tz. IV). Begünstigte Tätigkeiten sind gemäß BMF **20** § 34c/1, Tz. I Tätigkeiten im Zusammenhang mit Fabriken, Bauwerken, Maschinen, Anlagen (Nr. 1), Einbau, der Aufstellung, der Instandsetzung oder Wartung sonstiger Wirtschaftsgüter (Nr. 2), dem Aufsuchen oder der Gewinnung von Bodenschätzen (Nr. 3), Beratung ausländischer Auftraggeber im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten (Nr. 4) oder die deutsche öffentliche Entwicklungshilfe im Rahmen der Technischen oder Finanziellen Zusammenarbeit (Nr. 5). Nur Tätigkeiten für EU/EWR-Arbeitgeber werden begünstigt. Unter den in BMF **20** § 34c/1, Tz. V. genannten Voraussetzungen findet der Erlass keine Anwendung.



III. INBOUND-SACHVERHALTE (OHNE DBA)

1. Begriff „Inbound“-Sachverhalt

Im Gegensatz zu „Outbound“ meint „Inbound“ eingehende Investitionen, d. h. Investitionen im Inland von ausländischen Steuerpflichtigen. Auch in diesen Fällen ist zu prüfen, ob Deutschland den Sachverhalt besteuert. Dieser Sachverhalt hat vor Augen, dass das Steuersubjekt nicht „Steuerinländer“, also nicht unbeschränkt steuerpflichtig ist, gleichwohl aber die Einkunftsquelle eine inländische sein kann. Dann ist der „Steuerausländer“ beschränkt steuerpflichtig.



HINWEIS

„Steuerausländer“ ist, wer im Inland nicht der unbeschränkten Steuerpflicht unterliegt. Er unterliegt dann nur mit inländischen Einkünften der Besteuerung, also der beschränkten Steuerpflicht. Bevor Sie eine beschränkte Steuerpflicht annehmen, prüfen Sie bitte besonders sorgfältig bei einer natürlichen Person, ob nicht ein inländischer Wohnsitz bzw. gewöhnlicher Aufenthalt vorliegt. Bei einer nach ausländischem Recht gegründeten Kapitalgesellschaft ist der Satzungssitz zwingend im Ausland, gleichwohl kann der Ort der Geschäftsleitung im Inland belegen sein. Dies gilt auch dann, wenn nach deutschem Gesellschaftsrecht (es gilt hier die Sitztheorie) dieser Zuzug nicht anerkannt wird und die Gesellschaft zivilrechtlich als solche nicht im Inland rechtsfähig ist. Dies steht einer unbeschränkten Körperschaftsteuerpflicht nach § 1 Abs. 1 Nr. 5 KStG nicht entgegen.

2. Beschränkte Steuerpflicht

2.1 Der Grundfall (§ 1 Abs. 4 EStG)

Nach § 1 Abs. 4 EStG sind „[n]atürliche Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, [...] vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 und des § 1a beschränkt einkommensteuerpflichtig, wenn sie inländische Einkünfte im Sinne des § 49 haben“ (sog. Territorialitätsprinzip). Die beschränkte Steuerpflicht setzt folglich voraus, dass keine unbeschränkte Steuerpflicht besteht, weshalb Letztere stets zuerst geprüft werden sollte. Wird nämlich Prüfung verneint, so richtet sich die beschränkte Steuerpflicht danach, ob inländische Einkünfte vorliegen. Der Umfang der inländischen Einkünfte bestimmt zugleich den Umfang der beschränkten Steuerpflicht. § 1 Abs. 4 EStG wäre daher treffender formuliert, wenn er die beschränkte Steuerpflicht und das Vorliegen inländischer Einkünfte mit der Konjunktion „soweit“ verknüpfte. Es werden in diesem Fall folglich nur die inländischen Einkünfte besteuert.

Eine vergleichbare Regelung enthält § 2 Nr. 1 KStG. Demnach sind beschränkt körperschaftsteuerpflichtig solche Körperschaften, die weder ihre Geschäftsleitung noch ihren Sitz im Inland haben. Auch hier erstreckt sich die beschränkte Steuerpflicht auf die inländischen Einkünfte. Mangels eigener Definition im KStG ist ebenfalls auf den Katalog des § 49 EStG zurückzugreifen. Beachten Sie bitte im Falle nicht unbeschränkt steuerpflichtiger Körperschaften die Unanwendbarkeit der Gewerblichkeitsfiktion des § 8 Abs. 2 KStG. Somit haben beispielsweise ausländische Kapitalgesellschaften sowohl eine betriebliche als auch eine private Sphäre und Sie müssen bei allen Einkunftsarten auch die Einkünfteerzielungsabsicht positiv feststellen. Dies ist lediglich dann entbehrlich, wenn die ausländische Körperschaft mit einer Körperschaft i. S. von § 1 Abs. 1 Nr. 1 – 3 KStG vergleichbar ist und Einkünfte i. S. von § 21 EStG erzielt. In diesem Fall greift nämlich die Fiktion des § 49 Abs. 1 S. 2 Buchst. f Satz 4 EStG (bitte unbedingt nachlesen).



HINWEIS

Sowohl bei natürlichen als auch bei juristischen Personen wird hinsichtlich der Frage, „ob“ besteuert wird, in Inbound-Sachverhalten lediglich geprüft, ob inländische Einkünfte vorliegen.

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Beschränkte Steuerpflicht – v10847

2.2 Fiktive unbeschränkte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 3 EStG, § 1a EStG)

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Fiktiv unbeschränkte Steuerpflicht (§ 1 Abs. 3 EStG) – v10848

2.2.1 Hintergrund der Regelung

Nach § 1 Abs. 3 Satz 1 EStG werden „auf Antrag“ auch natürliche Personen ohne Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt im Inland als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt, soweit sie inländische Einkünfte haben. Gemeint ist die Antragsmöglichkeit für beschränkt Steuerpflichtige, mit ihren inländischen Einkünften wie unbeschränkt steuerpflichtige besteuert zu werden. Wenn gleich die Regelung als „fiktive unbeschränkte Steuerpflicht“ bezeichnet wird, handelt es sich um eine sachlich auf inländische Einkünfte *beschränkte* Steuerpflicht.

Die Existenz der Regelung erklärt sich vor dem Hintergrund der teilweisen Nichtberücksichtigung der subjektiven Leistungsfähigkeit (Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen) bei beschränkt Steuerpflichtigen gemäß § 50 Abs. 1 Satz 3 EStG. Für die Berücksichtigung derartiger Ausgaben des Steuerpflichtigen ist grundsätzlich der Wohnsitzstaat zuständig. Probleme ergeben sich aber, wenn dort gar keine Einkünfte erzielt werden, insbesondere bei Grenzpendlern.

► **Beispiel:**

Der in Belgien wohnhafte Steuerpflichtige „Schumacker“ ist als Grenzpendler ausschließlich in Deutschland tätig. Einkünfte aus seinem Wohnsitzstaat Belgien erzielt er nicht. „Schumacker“ hat in erheblichem Umfang Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen.

► **Lösung:**

„Schumacker“ ist nach § 1 Abs. 4 EStG i. V. m. § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a EStG beschränkt steuerpflichtig in Deutschland. Wegen § 50 Abs. 1 Satz 3 EStG kann er Sonderausgaben und außergewöhnliche Belastungen nur äußerst eingeschränkt bzw. gar nicht zum Abzug bringen (beachten Sie allerdings die heute bestehende Ausnahme für Arbeitnehmer nach § 50 Abs. 1 Satz 4 EStG). Deutschland würde „Schumacker“ insoweit auf seinen Wohnsitzstaat verweisen. Dieser möchte zwar, kann aber nämlich Ausgaben nicht berücksichtigen, wenn in Belgien überhaupt keine Einkünfte besteuert werden (was bei einer dortigen DBA-Freistellung der Fall wäre). „Schumacker“ kann somit – weil er Grenzpendler ist – die Sonderausgaben und außergewöhnlichen Belastungen im Ergebnis gar nicht zum Ansatz bringen.

Diese Situation kann dazu führen, dass ein Steuerpflichtiger aufgrund der negativen steuerlichen Folgen von der Annahme einer Tätigkeit als Grenzpendler absehen wird. Im EU-Kontext bedeutet dies, der Steuerpflichtige würde in seiner Arbeitnehmerfreizügigkeit beschränkt. Weil dies dem Binnenmarktgedanken der EU zuwiderläuft, hat der EuGH in der Rs. Schumacker (EuGH, Urteil vom 14.2.1995 – C-279/93, BB 1995, S. 336) einem Quellenstaat – im vorliegenden Fall Deutschland – die Pflicht auferlegt, einen beschränkt Steuerpflichtigen wie einen unbeschränkt Steuerpflichtigen zu behandeln, wenn sich anderenfalls derartige Verwerfungen ergäben.



Dies ist der Fall – und damit sind wir bei der Voraussetzung des Antragswahlrechts (§ 1 Abs. 3 Satz 2 EStG) –, wenn die Einkünfte „im Kalenderjahr mindestens zu 90 % der deutschen Einkommensteuer unterliegen oder die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte den Grundfreibetrag [...] nicht übersteigen“.

2.2.2 Prüfung der relativen und absoluten Einkunftsgrenze

Aus dem Gesetzestext ergeben sich folglich eine relative Einkunftsgrenze (mindestens 90 % der Einkünfte unterliegen der deutschen Einkommensteuer) und eine absolute Einkunftsgrenze (die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte übersteigen den Grundfreibetrag nicht). Den Antrag nach § 1 Abs. 3 EStG kann der Steuerpflichtige bereits dann stellen, wenn er (nur) eine der beiden Einkunftsgrenzen einhält.

Um die Einkunftsgrenzen zu prüfen, sind zunächst die Welteinkünfte zu ermitteln, um diese anschließend in Einkünfte aufzuteilen, die der inländischen Einkommensteuer unterliegen und solche, die nicht der inländischen Einkommensteuer unterliegen (vgl. auch H 1a EStH „Einkünfteermittlung zur Bestimmung der Einkunftsgrenzen“, 1. Spiegelstrich). Die **Ermittlung der Welteinkünfte (1. Stufe)** richtet sich nach deutschem Steuerrecht und unter Annahme einer unbeschränkten Steuerpflicht. Es stellt sich hierbei folglich nur die Frage, ob Einkünfte i. S. v. § 2 Abs. 1 EStG vorliegen. Werden bestimmte Sachverhalte nur im Ausland besteuert, ohne im Inland steuerbare Einkünfte auszulösen, sind sie nicht in die Welteinkünfte einzubeziehen (vgl. z. B. BFH, Urteil v. 1.10.2014 – I R 18/13, BStBl. 2015 II S. 474: keine Einbeziehung des im Ausland besteuerten Nutzungswerts einer Wohnung). Der Abgeltungsteuer unterliegende Einkünfte aus Kapitalvermögen sind trotz § 2 Abs. 5b EStG bei der Ermittlung der Welteinkünfte einzubeziehen (H 1a EStH „Einkünfteermittlung zur Bestimmung der Einkunftsgrenzen“, 2. Spiegelstrich). Auf dieser ersten Stufe bleiben die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte unberücksichtigt, die im Ausland nicht besteuert werden, soweit vergleichbare Einkünfte im Inland steuerfrei sind (§ 1 Abs. 3 Satz 4 EStG). Sind z. B. ausländische Sozialleistungen, die im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht offensichtlich nicht der inländischen Einkommensteuer unterliegen, sowohl nach ausländischem Recht als auch nach § 3 EStG steuerfrei, fließen diese nicht in die Ermittlung der Welteinkünfte ein.

Die so ermittelten **Welteinkünfte** sind anschließend **aufzuteilen (2. Stufe)**. Der deutschen Einkommensteuer unterliegen grundsätzlich solche Einkünfte, die in Deutschland besteuert werden. Nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegen im Gegensatz dazu Einkünfte, die entweder keine inländischen Einkünfte i. S. v. § 49 EStG sind, oder aber inländische Einkünfte, die nach einem DBA nicht in Deutschland besteuert werden dürfen. § 1 Abs. 3 Satz 3 EStG regelt den „Grenzfall“, in dem inländische Einkünfte zwar der deutschen Einkommensteuer unterliegen, die Besteuerung der Höhe nach aber durch ein DBA begrenzt ist.

► **Beispiel:**

Der beschränkt Steuerpflichtige X erzielt Zinsen, Lizenzgebühren und Dividenden, die alle samt inländische Einkünfte i. S. v. § 49 EStG darstellen und der Besteuerung im Inland unterliegen. Er lebt in einem Staat, mit dem ein der deutschen Verhandlungsgrundlage für Doppelbesteuerungsabkommen (DE-VHG) entsprechendes DBA vereinbart ist.

► **Lösung:**

Nach der DE-VHG können Dividenden (Art. 10 Abs. 2) im Quellenstaat Deutschland nur der Höhe nach begrenzt mit 15 % besteuert werden. Sie unterliegen daher zwar der deutschen Einkommensteuer, gelten aber wegen § 1 Abs. 3 Satz 3 EStG als nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegend. Für die Aufteilung der Welteinkünfte rechnen sie also zu den „nicht-inländischen“ Einkünften.

Zinsen und Lizenzgebühren können nach Art. 11 Abs. 1 bzw. Art. 12 Abs. 1 DE-VHG gar nicht im Quellenstaat (Deutschland) besteuert werden, weshalb diese bereits nach Satz 2 nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegen.

Die Höhe der nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte ist durch eine Bescheinigung der ausländischen Behörden nachzuweisen (§ 1 Abs. 3 Satz 5 EStG). Dies gilt auch, wenn überhaupt keine derartigen Einkünfte vorliegen (sog. Nullbescheinigung, vgl. H 1a EStH „Unbeschränkte Steuerpflicht – auf Antrag –“).

Ist eine Aufteilung des Welteinkommens erfolgt, sind schließlich die Einkunftsgrenzen zu prüfen. Hinsichtlich der relativen Einkünfte sind folglich die der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte ins Verhältnis zu den Welteinkünften zu setzen. Beträgt dieses Verhältnis mindestens 90 %, ist die relative Einkunftsgrenze erfüllt und der Antrag nach § 1 Abs. 3 EStG kann gestellt werden. Gleiches gilt aufgrund der Alternativität der Einkunftsgrenzen auch, wenn die absolute Einkunftsgrenze eingehalten wird. Der absoluten Einkunftsgrenze kommt folglich nur dann eigenständige Bedeutung zu, wenn die relative Einkunftsgrenze nicht erfüllt wird. Zu beachten ist diesbezüglich die in § 1 Abs. 3 Satz 2 2. Halbs. EStG „versteckte“ Kürzung des Grundfreibetrags, soweit eine solche nach den Verhältnissen im Wohnsitzstaat des Steuerpflichtigen notwendig und angemessen ist. Ob dies der Fall ist, richtet sich nach der sog. „Ländergruppeneinteilung“ (Beck'sche Steuererlasse 1 33a/4). Machen Sie sich damit rechtzeitig vertraut, damit Sie im Ernstfall nicht in die Falle tappen, denn typischerweise erscheint auf den ersten Blick der Anwendungsbereich der fiktiven unbeschränkten Steuerpflicht eröffnet, wenn zwar die relative Grenze „gerissen“ wird, der Betrag der nicht-inländischen Einkünfte jedoch unterhalb des Grundfreibetrags liegt. Ob Sie wirklich die fiktive unbeschränkte Steuerpflicht bejahen können, hängt dann an der Ländergruppeneinteilung.

► **Beispiel:**

Der beschränkt Steuerpflichtige X möchte einen Antrag nach § 1 Abs. 3 EStG stellen. Die relative Einkunftsgrenze kann er nicht erfüllen. Seine nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte betragen 6.500 Euro.

► **Lösung:**

Der Betrag liegt eindeutig unter dem Grundfreibetrag von 12.096 Euro (Stand: 2025). Da dieser bei Ländergruppe 1 (z. B. Belgien, Frankreich, Italien) in voller Höhe angesetzt wird, könnte ein dort wohnhafter Steuerpflichtiger einen Antrag stellen. Ein in einem der Ländergruppe 2 angehörendem Staat (z. B. Griechenland, Portugal, Slowakei) wohnhafter Steuerpflichtiger könnte den Antrag ebenfalls stellen, weil für ihn $\frac{3}{4}$ des Grundfreibetrags anzusetzen wären, d. h. 9.072 Euro. Keinen Antrag stellen könnte X, wenn er in Ländergruppe 3 (z. B. Bulgarien) oder in Ländergruppe 4 (z. B. Tunesien) wohnhaft wäre, denn dann wären nur $\frac{1}{2}$ (6.048 Euro) bzw. $\frac{1}{4}$ (3.024 Euro) des Grundfreibetrags anzusetzen.

2.2.3 Rechtsfolgen des § 1 Abs. 3 EStG

Sind die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt und wird ein Antrag gestellt, so wird der Steuerpflichtige folglich – mit seinen inländischen Einkünften – als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt. Die Rechtsfolgen des § 1 Abs. 3 EStG lassen sich im Wesentlichen wie folgt zusammenfassen:

- Die Beschränkungen des § 50 Abs. 1 EStG gelten nicht,
- die Abgeltungswirkung nach § 50 Abs. 2 Satz 1 EStG greift nicht,
- die nicht der deutschen Einkommensteuer unterliegenden Einkünfte unterfallen dem Progressionsvorbehalt (§ 32b Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 EStG),
- es besteht Kindergeldanspruch nach § 62 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b EStG.



Trotz Behandlung als unbeschränkt Steuerpflichtiger bestehen weiterhin Unterschiede zur unbeschränkten Steuerpflicht nach § 1 Abs. 1 und Abs. 2 EStG, z. B. die Beschränkung auf inländische Einkünfte i. S. v. § 49 EStG, keine automatische Möglichkeit des Ehegattensplittings (siehe aber § 1a Abs. 1 Nr. 2 EStG), keine DBA-Ansässigkeit aufgrund der unbeschränkten Steuerpflicht nach § 1 Abs. 3 EStG sowie die Fortgeltung des Steuerabzugs nach § 50a EStG (siehe § 1 Abs. 3 Satz 6 EStG).



HINWEIS

Merken Sie sich: Von der fiktiv unbeschränkten Einkommensteuerpflicht des § 1 Abs. 3 EStG können nicht nur EU-Arbeitnehmer profitieren, die täglich über die Grenze gehen, sondern sämtliche Steuerpflichtige, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit und der Einkunftsart.

2.3 Unbeschränkte Steuerpflicht auf Antrag auch für Familienangehörige

§ 1a EStG regelt familienbezogene Begünstigungen bei unbeschränkt Steuerpflichtigen im Hinblick auf deren EU-/EWR-Familienangehörige. Die Vorschrift steht sowohl im Zusammenhang mit § 1 Abs. 1 und Abs. 3 (§ 1a Abs. 1 EStG) als auch mit § 1 Abs. 2 EStG (§ 1a Abs. 2 EStG). Somit stellt § 1a EStG zwar eine Ergänzungsvorschrift zur unbeschränkten Steuerpflicht dar, fingiert aber die unbeschränkte Steuerpflicht von EU-/EWR-Familienangehörigen, die nicht bereits der unbeschränkten Steuerpflicht nach § 1 EStG unterfallen. Da die Vorschrift also nicht unbeschränkt Steuerpflichtige betrifft, haben wir sie an dieser Stelle der beschränkten Steuerpflicht zugeordnet.

Im Rahmen des **Realsplittings** sind Zahlungen nach § 10 Abs. 1a EStG beim Leistenden nur dann als Sonderausgaben abziehbar, wenn der Empfänger unbeschränkt steuerpflichtig ist. Ein Abzug wäre demnach nicht möglich, wenn sie an einen in der EU/EWR wohnenden Angehörigen gezahlt werden. Da im EU/EWR-Raum jedoch die Grundfreiheiten gelten, ist dieser Ausschluss bedenklich. Folglich sind nach § 1a Abs. 1 Nr. 1 EStG Sonderausgaben i. S. d. § 10 Abs. 1a EStG auch dann abziehbar, wenn der Empfänger zwar nicht unbeschränkt steuerpflichtig ist (Nr. 1 Satz 1), aber seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem EU/EWR-Staat hat und die Besteuerung der Leistung beim Empfänger durch Bescheinigung der zuständigen ausländischen Steuerbehörde nachgewiesen wird (Nr. 1 Satz 2).

Ehegatten können nach § 26 Abs. 1 EStG **zusammen veranlagt** werden. Eine Voraussetzung hierfür ist die unbeschränkte Steuerpflicht beider Ehegatten. Diese kann ausweislich dieser Regelung bereits originär nach § 1 Abs. 1 bzw. Abs. 2 EStG bestehen, aber auch über § 1a EStG fingiert werden. Nach § 1a Abs. 1 Nr. 2 EStG wird – auf Antrag – der nicht dauernd getrenntlebende Ehegatte ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland (also ohne originäre unbeschränkt Steuerpflicht) für die Anwendung des § 26 Abs. 1 Satz 1 EStG als unbeschränkt einkommensteuerpflichtig behandelt. Wichtig im Zusammenhang mit dieser Vorschrift ist, dass zwar nach § 1a Abs. 1 EStG der unbeschränkt Steuerpflichtige Staatsangehöriger der EU/EWR-Staaten sein muss, dies aber nicht für den in Nr. 2 betroffenen Ehegatten gilt. Dieser kann also auch Staatsangehöriger eines Drittstaates sein. Ebenfalls ist über § 1a Abs. 1 Nr. 2 Satz 2 i. V. m. § 1a Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 EStG nachzuweisen, dass der Ehegatte in einem EU/EWR-Staat ansässig ist.



HINWEIS

Fragen Sie sich, was „ansässig“ bedeutet? Die Ansässigkeit ist ein Begriff aus dem Recht der DBA und resultiert aus der unbeschränkten Steuerpflicht in einem Staat. Der Begriff ist also mit der unbeschränkten Steuerpflicht zusammenhängend, aber nicht gleichzusetzen!

Schließlich ist im Rahmen des § 1a Abs. 1 Nr. 2 EStG noch auf die Berechnung der Einkunfts-grenzen einzugehen, wenn § 1a Abs. 1 EStG auf einen nach § 1 Abs. 3 EStG als unbeschränkt steuerpflichtig behandelten Steuerpflichtigen angewendet wird. Sollen Ehegatten zusammen veranlagt werden, ordnet § 1a Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 EStG folgendes an: „Bei Anwendung des § 1 Absatz 3 Satz 2 ist auf die Einkünfte beider Ehegatten abzustellen und der Grundfreibetrag nach § 32a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 zu verdoppeln.“ Die erste Voraussetzung war umstritten: Durch das BFH, Urteil v. 6.5.2015 – I R 16/14 (BStBl. 2015 II S. 957) ist aber geklärt, dass die Prüfung der relativen oder absoluten Wesentlichkeitsgrenze (§ 1 Abs. 3 Satz 2 EStG) bezogen auf die Einkünfte beider Ehegatten abzustellen ist (siehe auch H 1a EStH „Ehegattensplitting bei fiktiver unbeschränkter Einkommensteuerpflicht“).

Dies hat zur Folge, dass ein Antrag auf § 1 Abs. 3 Satz 2 EStG bei Ehegatten auch dann erfolgen kann, wenn zwar keiner der beiden Ehegatten mit seinen eigenen Einkünften die Wesentlichkeitsgrenze einhält, die Ehegatten aber bei Zusammenrechnung der Einkünfte die Wesentlichkeitsgrenze einhalten.



HINWEIS

An dieser Stelle müssen Sie aufpassen! In R 1 Satz 3 EStR finden Sie noch die alte Verwaltungsauffassung, der zufolge der Steuerpflichtige selbst (also mit seinen isolierten Einkünften) die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 Satz 2 EStG erfüllen muss. Dieser Satz 3 ist jedoch durch H 1a EStH „Ehegattensplitting bei fiktiver unbeschränkter Einkommensteuerpflicht“ als überholt anzusehen.

§ 1a Abs. 2 enthält schließlich **familienbezogene Entlastungen** für **Angehörige des öffentlichen Dienstes**. Die Regelung richtet sich an folgende Steuerpflichtige ohne Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt, also nicht nach § 1 Abs. 1 EStG unbeschränkt Steuerpflichtige:

- Erweitert unbeschränkt Steuerpflichtige i. S. d. § 1 Abs. 2 EStG, die zugleich die Voraussetzungen nach § 1 Abs. 3 Satz 2 bis 5 EStG erfüllen, oder
- fiktiv unbeschränkt Steuerpflichtige i. S. d. § 1 Abs. 3 EStG, die zugleich die Voraussetzungen nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 EStG erfüllen.

Die Vorschrift soll § 1a Abs. 1 EStG ergänzen und greift daher nur subsidiär zu dieser Norm. Betroffen von § 1a Abs. 2 EStG sind also Fälle, die nicht bereits von Abs. 1 erfasst sind, also insbesondere, wenn der EU/EWR-Bezug fehlt. Sind die genannten Steuerpflichtigen an einem ausländischen Dienstort in einem Drittstaat tätig, gilt § 1a Abs. 1 Nr. 2 EStG entsprechend, wobei auf einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt abweichend von Abs. 1 Nr. 2 nicht im EU/EWR-Staat, sondern im Tätigkeitsstaat abzustellen ist.

2.4 Erweiterte beschränkte Steuerpflicht (§ 2 AStG)

Eine besondere Form der beschränkten Steuerpflicht enthält § 2 AStG. Die – im Steuerberaterexamen 2020 geprüfte – Vorschrift erfasst Deutsche, die innerhalb der letzten zehn Jahre mindestens fünf Jahre unbeschränkt steuerpflichtig waren, und deren unbeschränkte Steuerpflicht endet. Werden diese Steuerpflichtigen in einem ausländischen Staat ansässig, in dem sie einer niedrigen Besteuerung unterliegen und haben sie weiterhin wesentlichen wirtschaftliche Interessen im Inland, so unterliegen sie nach § 2 AStG einer erweiterten beschränkten Steuerpflicht. „Erweitert“ deshalb, weil im Rahmen des § 2 AStG neben den gemäß § 1 Abs. 4 i. V. m. § 49 EStG beschränkt steuerpflichtigen Einkünften auch solche Einkünfte erfasst werden, die nicht „ausländische Einkünfte“ i. S. v. § 34d EStG sind.



HINWEIS

Die erweiterte beschränkte Steuerpflicht nach § 2 AStG erfasst also Einkünfte, die keine inländischen i. S. v. § 49 EStG sind (sonst unterlägen sie ja bereits der normalen beschränkten Steuerpflicht) und die ebenfalls keine ausländischen i. S. v. § 34d EStG sind. Sie fragen sich, wie das geht? Warten Sie es ab! § 2 AStG wird ausführlich in Lehrbrief IStR 03 besprochen. Zu den inländischen Einkünften i. S. v. § 49 EStG kommen wir sogleich.

3. Vorliegen inländischer Einkünfte (§ 49 EStG)

Wie Sie gelernt haben, unterliegen sog. Steuerausländer nur dann der Besteuerung im Inland, wenn sie inländische Einkünfte haben. Es stellt sich somit die Frage, was inländische Einkünfte sind. Dies wird abschließend in § 49 EStG definiert. Wie bereits oben angesprochen, ähneln sich die Kataloge in § 34d EStG und § 49 EStG. Sie sind aber nicht völlig identisch. Deshalb ist es auch möglich, dass bestimmte Einkünfte gleichzeitig inländische und ausländische Einkünfte darstellen (z. B. Einkünfte einer ausländischen Kapitalgesellschaft aus der Vermietung eines Rechts, das in einer ausländischen Betriebsstätte entwickelt wurde, sind inländische nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f EStG und ausländische nach § 34d Nr. 2 Buchst. a EStG) oder umgekehrt weder inländische noch ausländische Einkünfte darstellen (z. B. sind Einkünfte eines ausländischen Steuerpflichtigen in Form von Tagesgeldzinsen von einer inländischen Bank mangels Besicherung im Inland weder inländisch i. S. v. § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. c Doppelbuchst. aa EStG noch ausländisch i. S. v. § 34d Nr. 6 EStG, weil kein ausländischer Schuldner gegeben ist). Im Folgenden wird nur eine Auswahl der in § 49 EStG genannten Einkünfte besprochen. Der Aufbau des § 49 Abs. 1 EStG entspricht im Grundsatz den sieben Einkunftsarten des § 2 Abs. 1 EStG. Somit prüfen Sie zuerst, welche Einkünfte sachlich vorliegen (nach dem Verständnis des § 2 Abs. 1 EStG bzw. der §§ 13 ff. EStG) und prüfen im Anschluss, ob es sich um inländische Einkünfte aus der jeweiligen Einkunftsart handelt.

Einkünfte aus Gewerbebetrieb sind nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG insbesondere dann inländische, wenn „für“ den Gewerbebetrieb im Inland eine Betriebsstätte unterhalten wird. Eine Betriebsstätte liegt vor, wenn die Voraussetzungen des § 12 AO erfüllt sind. Gesellschaftern einer Mitunternehmerschaft wird eine Betriebsstätte der Mitunternehmerschaft anteilig zugerechnet. Gleichzeitig setzen inländische Einkünfte voraus, dass die Einkünfte auch durch die Betriebsstätte veranlasst sind (Veranlassungszusammenhang), d. h. die Betriebsstätte das auslösende Moment für die Erzielung der Einkünfte ist. Diese Voraussetzung ist erfüllt, wenn die Betriebsstätte die Einkünfte erwirtschaftet hat. Der inländischen (Personengesellschafts-)Betriebsstätte sind auch die Sondervergütungen zuzuordnen, die die Mitunternehmerschaft an ihre Mitunternehmer zahlt (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG). Dies ergibt sich daraus, dass § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG nicht nur eine Qualifikations-, sondern auch eine Zurechnungsnorm ist, der zufolge das Sonderbetriebsergebnis der Personengesellschaft zugerechnet wird.

Mit Wirkung ab dem Veranlagungszeitraum 2019 (damit erstmals relevant ab dem Prüfungsjahr 2020 – und tatsächlich auch sofort geprüft) wurde die Vorschrift in § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e EStG die beschränkte Steuerpflicht von Veräußerungsgewinnen i. S. v. § 17 EStG betreffend um den Doppelbuchst. cc ergänzt. Demnach liegen inländische Einkünfte auch bei Veräußerung von Anteilen an Kapitalgesellschaften ohne Sitz oder Geschäftsleitung im Inland vor, wenn der Anteilswert zu irgendeinem Zeitpunkt während der 365 Tage vor der Veräußerung unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 50 Prozent auf inländischem unbeweglichem Vermögen beruhte und die Anteile dem Veräußerer zu diesem Zeitpunkt zuzurechnen waren. Für die Ermittlung der maßgeblichen Quote sind die aktiven Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens mit den Buchwerten, die zu diesem Zeitpunkt anzusetzen gewesen wären, zugrunde zu legen.

Die Vorschrift zielt darauf ab, das nach einigen deutschen DBA (siehe dazu Lehrbrief IStR 02, dort unter 4.3.7) Deutschland zugewiesene Besteuerungsrecht hinsichtlich der Anteile an solchen „Immobilienkapitalgesellschaften“ auch innerstaatlich wahrnehmen zu können, wenn es sich um ausländische Kapitalgesellschaften handelt. In zeitlicher Hinsicht ist zu beachten, dass die Neuregelung erstmals auf Gewinne aus der Veräußerung von Anteilen anzuwenden ist, bei denen die Veräußerung nach dem 31. Dezember 2018 erfolgt, und nur soweit den Gewinnen nach dem 31. Dezember 2018 eingetretene Wertveränderungen zugrunde liegen (§ 52 Abs. 45a Satz 1 EStG). Erfasst werden somit nur ab 2019 entstandene Wertsteigerungen.

Zu den inländischen Einkünften aus Gewerbebetrieb gehören gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f EStG – wenn nicht bereits inländische Betriebsstätteinkünfte i. S. v. Nr. 2 Buchst. a vorliegen – auch gewerbliche Einkünfte aus der Vermietung und Verpachtung oder der Veräußerung von inländischem unbeweglichem Vermögen, Sachinbegriffen oder Rechten, die einen definierten Inlandsbezug vorweisen (z. B. Verwertung in einer inländischen Betriebsstätte). Soweit der Inlandsbezug sich bei „sonstigen Rechten“ – d. h. bei Rechten, die nicht unter § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG fallen – allein aus der Eintragung in ein inländisches Register ergibt liegen inländische Einkünfte nur vor, wenn die Überlassung oder Veräußerung zwischen nahestehenden Personen erfolgt, und keine DBA-Regelungen der Besteuerung entgegenstehen (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f Satz 2 EStG). Gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f Satz 3 EStG gilt § 23 Abs. 1 Satz 4 EStG entsprechend, d. h. erfasst wird auch die Veräußerung eines Anteils an einer Personengesellschaft, die inländisches unbewegliches Vermögen besitzt. Schließlich gehören zu den Einkünften aus der Veräußerung von inländischem unbeweglichem Vermögen im Sinne dieses Buchstabens auch Wertveränderungen von Wirtschaftsgütern, die mit diesem Vermögen in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f Satz 5 EStG).

► **Beispiel:**

Die Real Estate Ltd. mit Sitz und Geschäftsleitung in London ist eine rein vermögensverwaltend tätige Kapitalgesellschaft. Eine der von ihr vermieteten Immobilien liegt im Inland. Diese inländische Immobilie ist fremdfinanziert. Der Darlehensgläubiger verzichtet jedoch auf eine Rückzahlung des Kredits. Welche Einkünfte erzielt die Ltd. und handelt es sich um inländische Einkünfte.

► **Lösung:**

Die Ltd. ist nicht unbeschränkt steuerpflichtig. Sie kann somit – mangels Einschlägigkeit von § 8 Abs. 2 KStG – sämtliche Einkunftsarten realisieren. Da sie rein vermögensverwaltend tätig ist, würde eine Qualifikation als Einkünfte aus Gewerbebetrieb grundsätzlich ausscheiden (R 15.7 Abs. 1 Satz 1 EStR). Allerdings enthält § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. f EStG in Satz 3 eine Besonderheit: Demnach erfolgt per Fiktion eine Qualifikation der Vermietungs- und Veräußerungseinkünfte als Einkünfte aus Gewerbebetrieb, wenn die Einkünfte von einer beschränkt steuerpflichtigen Körperschaft i. S. v. § 2 Nr. 1 KStG erzielt werden, die einer Körperschaft i. S. v. § 1 Abs. 1 Nr. 1 bis Nr. 3 KStG vergleichbar ist. Daher erzielt die Ltd. ausschließlich Einkünfte aus Gewerbebetrieb, die aufgrund der Belegenheit des Grundstücks auch inländische sind. Allerdings betrifft dies nur die Einkünfte aus der „Vermietung“ oder einer „Veräußerung“. Zum Veräußerungsgewinn rechnet nun aber gemäß Satz 5 auch der Ertrag aus der Wertveränderung der Verbindlichkeit.

Inländische **Einkünfte aus selbständiger Arbeit** (§ 18 EStG) liegen vor, wenn (a) die Tätigkeit im Inland ausgeübt wird oder worden ist oder (b) verwertet wird oder worden ist oder (c) im Inland eine feste Einrichtung oder Betriebsstätte unterhalten wird. Es fällt auf, dass ausdrücklich auch nachträgliche Einkünfte erfasst werden. Wenn also Honorare eines Freiberuflers zufließen, nachdem die Tätigkeit im Inland schon beendet wurde, so liegen gleichwohl Einkünfte aus inländischen Quellen und somit inländische Einkünfte vor. Nicht anderes gilt im Falle vorweggenommener Einkünfte, d. h. bei Einkünften, die vor Tätigkeitsaufnahme erzielt werden.



HINWEIS

Die Aufzählung in § 49 Abs. 1 EStG enthält nicht in sämtlichen Nummern die Vergangenheitsform. Dies bedeutet gleichwohl nicht, dass z. B. nachträgliche Betriebsstätteneinkünfte nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG nicht mehr inländische Einkünfte sind, weil es dort heißt, dass eine Betriebsstätte unterhalten „wird“ (nicht aber: worden ist). Zuordnungsfragen (also auch die Zuordnung zum Inland) werden im deutschen Steuerrecht grundsätzlich nach dem Veranlassungszusammenhang gelöst. Der Veranlassungszusammenhang kennt aber keine zeitlichen Restriktionen, sondern stellt allein auf einen wirtschaftlichen Zusammenhang ab.

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 EStG) sind nach § 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG insbesondere dann inländische, wenn die Tätigkeit im Inland ausgeübt wird oder worden ist (Buchst. a), wenn die Einkünfte aus inländischen Kassen gezahlt werden (Buchst. b), wenn sie als Vergütung für eine Tätigkeit als Geschäftsführer, Prokurist oder Vorstandsmitglied einer Gesellschaft mit Geschäftsleitung im Inland bezogen werden (Buchst. c), sie eine Abfindung i. S. v. § 24 Nr. 1 EStG darstellen, die für eine früher im Inland ausgeübte Tätigkeit gezahlt werden (Buchst. d) oder die Tätigkeit eines im internationalen Luftverkehr eingesetzten Luftfahrzeugs, das von einem inländischen Unternehmen betrieben wird, ausgeübt wird (Buchst. e). Mit Wirkung ab dem 1.1.2024 (§ 52 Abs. 45a Satz 4 EStG) gilt eine Tätigkeit gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a Satz 2 EStG ausnahmsweise auch dann im Inland als ausgeübt oder verwertet, soweit sie zwar im Ausland (insbesondere im Ansässigkeitsstaat des Steuerpflichtigen) ausgeübt wird, ein DBA Deutschland aber das Besteuerungsrecht an den Einkünften zuweist. Letzteres ist in Homeoffice-Fällen neuerdings vereinzelt geregelt (im Verhältnis zu Luxemburg, Österreich und der Schweiz).

§ 49 Abs. 1 Nr. 5 EStG enthält den Katalog der inländischen **Einkünfte aus Kapitalvermögen**. Von besonderer Bedeutung ist Buchst. a, weil dort Gewinnausschüttungen von inländischen Kapitalgesellschaften (§ 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG) erfasst werden, z. B. wenn der Schuldner Geschäftsleitung oder Sitz im Inland hat (Doppelbuchst. aa). Wird dagegen ein Anteil an einer inländischen Kapitalgesellschaft von einer beschränkt steuerpflichtigen Person veräußert, so werden Sie i. d. R. in Nr. 5 (exotische Ausnahme: Tafelgeschäfte in Buchst. d) nicht fündig. Insoweit liegen regelmäßig keine inländischen Einkünfte vor. Eine Ausnahme hiervon sieht § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e EStG vor, wenn Anteile i. S. v. § 17 EStG vorliegen. Bemerkenswert ist § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. c Doppelbuchst. aa EStG: Zinsen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG) führen nur dann zu inländischen Einkünften, wenn das zugrundeliegende Kapitalvermögen (d. h. der Darlehensstamm, nicht die Zinsen) durch inländisches Vermögen gesichert ist.

► Beispiel:

Der in Polen ansässige Slawek (aus Breslau) hat geerbt. Seine dadurch erzielten liquiden Mittel will er anlegen: Einerseits tut er dies auf einem Tagesgeldkonto bei einer deutschen Bank in Frankfurt. Andererseits gibt er seinem Freund Waldek (aus Kattowitz) ein Darlehn. Waldek hat selbst von seiner Oma ein deutsches Ferienhaus geerbt, welches als Sicherheit für das Darlehn eingetragen wird.

► Lösung:

Man könnte meinen, Slaweks Zinsen von der deutschen Bank seien ohne Zweifel aus einer inländischen Quelle erzielt. Dies entspricht aber nicht der Definition in § 49 Abs. 1 Nr. 5 EStG. Mangels Besicherung im Inland liegen keine inländischen Einkünfte vor. Anders verhält es sich mit den Zinsen, die Slawek von Waldek erzielt. Hier liegt zwar (fast) ein rein polnischer Sachverhalt vor; durch die inländische Sicherheit werden die Zinseinkünfte jedoch nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. c Doppelbuchst. aa EStG "inländisch". Slawek ist also gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. c EStG nur mit den von Waldek erhaltenen Zinsen beschränkt steuerpflichtig. Natürlich muss Waldek keine Kapitalertragsteuer einbehalten; Slawek muss sich jedoch nach § 32d Abs. 3 EStG im Inland veranlagern lassen.

Die Bank unterliegt dagegen nach § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7 EStG der Pflicht zum Kapitalertragsteuereinbehalt. In solchen Fällen, in denen ohne rechtliche Verpflichtung Kapitalertragsteuer einbehalten wird, erfolgt eine Erstattung nach § 44b Abs. 5 EStG oder § 37 Abs. 2 AO (vgl. auch BMF 1 § 43/1 zu Nr. 1, Rn. 307).

Mit Wirkung seit dem Veranlagungszeitraum 2022 werden die inländischen Einkünfte gemäß § 49 Abs. 1 Nr. 11 EStG bei **umgekehrt hybriden Personengesellschaften** erweitert. Dies betrifft die Beteiligten an einer Personengesellschaft mit Inlandsbezug (Sitz, Geschäftsleitung, Registereintragung), wenn die über die Personengesellschaft erzielten Einkünfte im (Wohn-)Sitzstaat des Beteiligten aufgrund einer abweichenden Einordnung der Personengesellschaft (Behandlung als intransparente Gesellschaft) und auch in keinem anderen Staat einer Besteuerung unterliegen. Dies gilt nur bei einer beherrschenden Beteiligung an der Personengesellschaft (Satz 2), kommt dann aber abkommensüberschreibend als sog. Treaty Override zur Anwendung (Satz 4).

Auch im Anwendungsbereich des § 49 Abs. 1 EStG ist die sog. **isolierende Betrachtungsweise** (§ 49 Abs. 2 EStG) zu berücksichtigen. Demnach bleiben im Ausland gegebene Besteuerungsmerkmale außer Ansatz, soweit bei Ihrer Berücksichtigung inländische Einkünfte nicht angenommen werden können. Relevant ist dies insbesondere bei Vorliegen eines Betriebsvermögens im Ausland, das aufgrund des Subsidiaritätsprinzips zu einer Einkünfte-Umqualifizierung führt (§ 20 Abs. 8, § 21 Abs. 3 EStG). Werden z. B. im Rahmen dieses Betriebsvermögens Gewinnausschüttungen erzielt, wären diese ohne inländische Betriebsstätte nach § 49 Abs. 1 Nr. 2 EStG nicht inländisch. Lässt man das im Ausland gegebene Merkmal der Betriebsvermögenszugehörigkeit außer Betracht, liegen nach § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a EStG inländische Einkünfte vor.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Inländische Einkünfte (§ 49 EStG) – v10852



HINWEIS

Die vorstehende Darstellung des § 49 EStG war nicht abschließend, sondern sollte Ihnen die wichtigsten Tatbestände erläutern und näherbringen. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, den Katalog des § 49 EStG einmal in Ruhe zu lesen und zu markieren, um sich einen vollständigen Überblick über die inländischen Einkünfte zu verschaffen.

4. Erhebung und Berechnung der Steuer bei beschränkt Steuerpflichtigen

4.1 Steuerabzug

4.1.1 Einführung

Wie bereits ausgeführt, stellt sich gerade bei beschränkt Steuerpflichtigen die Frage, wie eine effektive Steuererhebung sichergestellt wird. Die Erhebung ist unproblematisch, wenn inländische Substanz gegeben ist (z. B. ein inländischer Betrieb oder eine inländische Immobilie). Dagegen gibt es bestimmte Konstellationen, in denen derartige Substanz im Inland nicht existiert und die auch nicht vom Lohnsteuerabzug (§§ 38 ff.), Kapitalertragsteuerabzug (§§ 43 ff. EStG) oder von der Bauabzugsteuer (§§ 48 ff. EStG) erfasst sind. Einige dieser Fälle sind ergänzend in § 50a EStG geregelt, der den Titel „Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen“ trägt. Beachten Sie, dass bei beschränkt Steuerpflichtigen – mit Ausnahme von Fällen der Bauabzugsteuer – jegliche Form des Steuerabzugs abgeltende Wirkung hat (§ 50 Abs. 2 Satz 1 EStG, § 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG), wenn nicht eine der Voraussetzungen des § 50 Abs. 2 Satz 2 EStG bzw. § 32 Abs. 1, Abs. 2 KStG vorliegt.



4.1.2 Steuerabzug bei beschränkt Steuerpflichtigen (§ 50a EStG)



HINWEIS

Zu § 50a EStG finden Sie einige BMF-Schreiben in ihrer Erlasssammlung. Es erscheint uns naheliegend, dass ein Klausursteller aus Gründen der Rechtssicherheit seine Aufgaben eng an diesen Vorgaben ausrichten wird.

§ 50a Abs. 1 EStG definiert die folgenden **Abzugstatbestände**:

- Einkünfte, die durch im Inland ausgeübte künstlerische, sportliche, artistische, unterhaltende oder ähnliche Darbietungen erzielt werden; ausgenommen sind Einkünfte, die bereits dem Lohnsteuerabzug unterliegen (Nr. 1),
- Einkünfte aus der inländischen Verwertung von Darbietungen i. S. d. Nr. 1 (§ 49 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 und 6 EStG). Verwertung meint auch in diesem Zusammenhang einen Vorgang, bei dem der Darbietende oder Dritte sich die Ergebnisse der Darbietung durch eine zusätzliche Handlung nutzbar macht (BMF-Schreiben vom 25.11.2010, BStBl. 2010 I S. 1350 Beck-Steuererlasse § 50a/2 zu Nr. 1, Rn. 19),
- Einkünfte aus Vergütungen für die Überlassung der Nutzung oder des Rechts auf Nutzung von bestimmten Rechten (z. B. Urheberrechten, gewerblichen Schutzrechten, etc.),
- Einkünfte von Mitgliedern des Aufsichtsrats, Verwaltungsrats, Grubenvorstands oder anderen mit der Überwachung der Geschäftsführung insbesondere von Körperschaften beauftragten Personen.

Nach § 50a Abs. 2 Satz 1 EStG beträgt der **Steuersatz** grundsätzlich 15 %, im Falle der Nr. 4 jedoch 30 %, jeweils der gesamten Einnahmen, also **vom Bruttobetrag**. Vom Schuldner der Vergütung ersetzte oder übernommene Reisekosten gehören nur insoweit zu den Einnahmen, als die Auslagen die tatsächlichen Kosten und die Vergütungen für Verpflegungsmehraufwand die Pauschbeträge nach § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG übersteigen (Satz 2). Satz 3 sieht schließlich eine Bagatellgrenze vor, wonach ein Steuerabzug nicht vorzunehmen ist, wenn die Einnahmen je Darbietung 250 Euro nicht übersteigen. Die nach § 13b UStG vom Empfänger der Leistung geschuldete Umsatzsteuer gehört nicht zur Bemessungsgrundlage für den Steuerabzug (BMF § 50a/2 zu Nr. 1, Rn. 45).

In gewissen Fällen ist nach § 50a Abs. 3 Satz 1 EStG auf Antrag eine Nettobesteuerung möglich. Dadurch können unmittelbar mit den Einnahmen zusammenhängende Betriebsausgabe oder Werbungskosten im Rahmen des Steuerabzugsverfahrens abgezogen werden. Dies setzt einen doppelten EU/EWR-Bezug voraus, also Staatsangehörigkeit und Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt bei natürlichen Personen oder Gründung nach dem Recht eines Mitgliedstaats sowie Sitz oder Geschäftsleitung bei Körperschaften (§ 50a Abs. 3 Satz 2, Satz 3 EStG, § 32 Abs. 4 KStG). Wenngleich der Wortlaut des Satz 1 die Nettobesteuerung nicht für Fälle des § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG vorsieht, wird der Betriebsausgabenabzug aus europarechtlichen Gründen dort auch gewährt (BMF-Schreiben vom 17.6.2014, BStBl. 2014 I S. 887 Beck-Steuererlasse I § 50a/11 zu Nr. 1). Den Vorteil der Nettobesteuerung „erkaufen“ sich natürliche Personen mit dem höheren Steuersatz von 30 %, bei Körperschaften bleibt es bei 15 %, weil dies dem linearen Steuersatz nach § 23 Abs. 1 KStG entspricht.

§ 50a Abs. 4 EStG regelt den Quellensteuerabzug in mehrgliedrigen Fällen, das Verfahren des Steuerabzugs nach § 50a EStG wird in Abs. 5 geregelt.



PRÜFUNGSTIPP

Das Steuerberaterexamen 2016 hat gezeigt, dass auch das Verfahren des Einbehalts und der Abführung im Rahmen von Prüfungsaufgaben abgefragt werden können.

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Steuerabzug nach § 50a EStG – v10853

4.1.3 Entlastung von Quellensteuern

**VIDEO AUF KNOLL DIGITAL**

Entlastung von Quellensteuern bei beschränkter Steuerpflicht – v10854

4.1.3.1 Zweistufiges Verfahren in § 50c EStG

Wurden Quellensteuern einbehalten, so kann dies grundsätzlich drei unterschiedliche Folgen nach sich ziehen:

- Es kann eine Veranlagung oder ein Veranlagungswahlrecht vorgesehen sein (siehe dazu weiter unten).
- Der Einbehalt kann Abgeltungswirkung haben, ohne dass ein Entlastungsanspruch besteht. Dann ist die Prüfung des Falls beendet.
- Schließlich kann auch bei abgeltendem Quellensteuerabzug ein Erstattungsanspruch bestehen, ohne dass es zur Veranlagung kommt.

Die zuletzt genannte Möglichkeit resultiert aus der Tatsache, dass gemäß § 50c Abs. 1 EStG ein Steuerabzug zunächst – vorbehaltlich des Vorliegens einer Freistellungsbescheinigung (§ 50c Abs. 2 EStG) oder der Anwendung des Freistellungsverfahrens für Bagatellfälle (§ 50c Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG) – ungeachtet bestehender Entlastungsansprüche vorzunehmen ist. Aus Gründen der Sicherung des Steuersubstrats ist grundsätzlich ein zweistufiges Verfahren vorgesehen, dem zufolge zunächst ein **Einbehalt** erfolgt **und** Entlastungsansprüche im Rahmen eines nachgelagerten **Erstattungsverfahrens** geltend gemacht werden. Dieses Erstattungsverfahren ist in § 50c Abs. 3 EStG geregelt.

In Ausnahmefällen kann der Schuldner der Kapitalerträge oder der Vergütungen den Steuerabzug unterlassen. Hierfür ist vom Gläubiger eine **Freistellungsbescheinigung** i. S. v. § 50c Abs. 2 EStG beim BZSt zu beantragen, welche dem Schuldner im Zahlungszeitpunkt vorliegen muss. In diesen Fällen kann ausnahmsweise der Entlastungsanspruch bereits ex ante geltend gemacht werden. Der Vergütungsschuldner bleibt auch in diesen Fällen zur Steueranmeldung verpflichtet (§ 50c Abs. 2 Satz 2 EStG).

**HINWEIS**

Das zweistufige Verfahren gilt nur für Kapitalertragsteuern sowie den Steuerabzug nach § 50a EStG, nicht aber für die Lohnsteuer oder die Bauabzugsteuer.

Die denkbaren materiellen Entlastungsvoraussetzungen werden nachfolgend dargestellt.

4.1.3.2 Entlastung aufgrund der Mutter-Tochter-Richtlinie (§ 43b EStG)

In § 43b EStG ist die sog. Mutter-Tochter-Richtlinie umgesetzt, die grenzüberschreitende Gewinnausschüttungen in der EU von einer Quellensteuer entlastet. Begünstigt werden Muttergesellschaften aus einem EU-Staat, ggf. auch deren Betriebsstätten in einem EU-Staat, denen die Gewinnausschüttungen zufließen (§ 43b Abs. 1 Satz 1 EStG).



Eine qualifizierte Muttergesellschaft liegt gemäß § 43b Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG i. V. m. Anlage 2 zum EStG vor, wenn eine der dort genannten Rechtsformen gegeben ist, Ansässigkeit in einem EU-Staat besteht und die Gesellschaft dort einer der in Anlage 2 aufgeführten Steuern unterliegt. Eine qualifizierte Tochtergesellschaft ist gegeben, wenn ebendiese Voraussetzungen erfüllt sind (§ 43b Abs. 2 Satz 3 EStG). Die Muttergesellschaft muss zu mindestens 10 % unmittelbar am Kapital der Tochtergesellschaft beteiligt sein – entweder im Zeitpunkt des Zuflusses der Kapitalerträge nach § 44 Abs. 1 Satz 2 EStG oder im Zeitpunkt des Gewinnverteilungsbeschlusses (§ 43b Abs. 2 Satz 1 Nr. 2, Satz 2 EStG). Die Beteiligung muss nachweislich für 12 Monate bestehen (§ 43b Abs. 2 Satz 4 EStG). Wird dieser Mindestbeteiligungszeitraum erst nachträglich erreicht, kann eine Erstattung erfolgen (§ 43b Abs. 2 Satz 5 EStG).

► **Beispiel:**

Die in Estland ansässige Estonia UÜ (usaldusühing, entspricht einer deutschen KG) ist seit 11 Monaten zu 20 % an der unbeschränkt steuerpflichtigen Germania GmbH beteiligt, als die Germania GmbH eine Gewinnausschüttung vornimmt. Die Estonia UÜ unterliegt in Estland der dortigen Körperschaftsteuer (tulumaks). Kann die Estonia UÜ eine Entlastung von der deutschen Kapitalertragsteuer begehren?

► **Lösung:**

Gemäß § 43b Abs. 1 Satz 1 EStG wird auf Antrag die deutsche Kapitalertragsteuer bei Ausschüttungen an eine EU-Muttergesellschaft nicht erhoben. Die Estonia UÜ erfüllt die in Anlage 2 zum EStG genannten Voraussetzungen (§ 43b Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG).

Es handelt sich nämlich um eine Gesellschaft in einer der dort genannten Rechtsformen (siehe Anlage 2, Nr. 1 Buchst. g), die in Estland ansässig ist (siehe Anlage 2, Nr. 2) und die dort ohne Wahlmöglichkeit der Körperschaftsteuer unterliegt (siehe Anlage 2, Nr. 3). Da die Estonia UÜ zugleich zu mindestens 10 % an der Germania GmbH beteiligt ist (§ 43b Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG), ist sie EU-Muttergesellschaft im Sinne der Norm und hat einen Anspruch auf Befreiung von der deutschen Kapitalertragsteuer. Weil die Estonia UÜ die Mindestbeteiligungsdauer von 12 Monaten im Zeitpunkt der Entstehung der Kapitalertragsteuer noch nicht erfüllt, hat sie keinen Anspruch auf Erteilung einer Freistellungsbescheinigung (§ 50c Abs. 2 EStG), kann aber nach Ablauf der Mindestbeteiligungsdauer die Erstattung (§ 50c Abs. 3 EStG) der deutschen Quellensteuer beantragen (§ 43b Abs. 2 Satz 4, 5 EStG). Die Voraussetzungen des § 50d Abs. 3 EStG sind zu erfüllen. Beachten Sie: Die Einordnung der Estonia UÜ als KG nach deutschem Verständnis steht dem Entlastungsanspruch nicht entgegen.

4.1.3.3 Entlastung aufgrund der Zins- und Lizenzrichtlinie (§ 50g EStG)

§ 50g EStG stellt die Umsetzung der Zins- und Lizenzrichtlinie dar. Auf **Zinsen** bzw. **Lizenzgebühren** i. S. v. § 50g Abs. 3 Nr. 4 EStG wird auf Antrag (es gilt auch hier das Verfahren des § 50c EStG) keine Kapitalertragsteuer bzw. keine Steuer nach § 50a EStG erhoben bzw. diese im Nachgang erstattet bzw. im Rahmen der Veranlagung werden die Einkünfte nicht erfasst (§ 50g Abs. 1 Satz 1, Satz 2 EStG). Diese Befreiung gilt nur für grenzüberschreitende Zahlungen zwischen verbundenen Unternehmen i. S. v. § 50g Abs. 3 Nr. 5 Buchst. b EStG (25 % Beteiligung). Der Grenzübertritt kann auch in Form einer Betriebsstätte bestehen (§ 50g Abs. 1 Satz 1, Satz 3 EStG). Begünstigt werden nur körperschaftsteuerpflichtige Zahlungsempfänger, die eine der in Anlage 3 Nr. 1 zum EStG aufgeführten Rechtsformen aufweisen, in einem EU/EWR-Staat ansässig sind und dort einer der in Anlage 3 Nr. 2 aufgeführten Steuern unterliegen (§ 50g Abs. 3 Nr. 5 Buchst. a EStG). § 50g Abs. 6 EStG erweitert den Anwendungsbereich auch auf Konstellationen mit Bezug zur Schweiz.

► **Beispiel:**

Die Polonia SA (spółka akcyjna, entspricht einer deutschen AG), mit Sitz und Geschäftsleitung in Warschau (Polen), ist Inhaberin eines Patents, das sie ihrer deutschen Enkelgesellschaft (mittelbare Beteiligung von 100 %) zur Nutzung überlässt.

Die Polonia SA unterliegt in Polen der dortigen Körperschaftsteuer (Podatek dochodowy od osób prawnych). Kann die Polonia SA eine Entlastung von der deutschen Quellensteuer nach § 50a Abs. 1 Nr. 3 EStG begehren?

► **Lösung:**

Gemäß § 50g Abs. 1 Satz 1 EStG wird auf Antrag die deutsche Quellensteuer auf Zinsen oder Lizenzgebühren bei Zahlung durch ein deutsches Unternehmen an ein Unternehmen eines EU-Mitgliedstaats nicht erhoben. Gläubiger und Schuldner müssen dafür verbundene Unternehmen sein (§ 50g Abs. 1 Satz 3 EStG). Die weiteren Entlastungsvoraussetzungen regelt § 50g Abs. 3 EStG. Das Entgelt für die Überlassung des Patents stellt eine Lizenzgebühr im Sinne von § 50g Abs. 3 Nr. 4 Buchst. b EStG dar. Die Polonia SA ist Nutzungsberechtigte der Lizenzgebühren, weil sie diese als Inhaberin des Patents erzielt (§ 50g Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a EStG). Es handelt sich bei der Polonia SA auch um ein Unternehmen eines EU-Mitgliedstaats, weil die SA eine der in Anlage 3, Nr. 1 genannten Rechtsformen ist (§ 50g Abs. 3 Nr. 5 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG), in Polen ansässig ist (§ 50g Abs. 3 Nr. 5 Buchst. a Doppelbuchst. bb EStG) und einer der in Anlage 3, Nr. 2 genannten Steuern unterliegt und nicht von ihr befreit ist (§ 50g Abs. 3 Nr. 5 Buchst. a Doppelbuchst. cc EStG). Allerdings handelt es sich vorliegend nicht um „verbundene Unternehmen“ im Sinne von § 50g Abs. 3 Nr. 5 Buchst. b EStG, weil dies eine „unmittelbare“ Beteiligung voraussetzt, die vorliegend nicht gegeben ist. Daher besteht kein Anspruch auf Quellensteuerentlastung nach § 50g EStG.



HINWEIS

Beachten Sie bitte, dass § 50g EStG in Umsetzung der Zins- und Lizenzrichtlinie Begriffe des deutschen Steuerrechts mit eigenen Inhalten belegt. So wird beispielsweise (bitte nachlesen) die Vergütung für eine gewerbliche Ausrüstung (z. B. einen LKW) als Lizenzzahlung fingiert, § 50g Abs. 3 Nr. 4b EStG.

In Fällen der Erstattung auf Basis von § 50g EStG erfolgt – abweichend von § 233a Abs. 1 Satz 2 AO – eine Verzinsung des Erstattungsbetrags nach § 50c Abs. 4 EStG.

4.1.3.4 Entlastung aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen

Entlastungsansprüche können sich auch auf Basis der von Deutschland geschlossenen DBA ergeben. Diesbezüglich ist insbesondere auf Art. 10 OECD-MA (Dividenden), Art. 11 OECD-MA (Zinsen), Art. 12 OECD-MA (Lizenzen) oder Art. 15 OECD-MA (Einkünfte aus unselbständiger Arbeit) zu verweisen. Die Regelungen der DBA werden in Lehrbrief IStR 02 dargestellt.

4.1.3.5 Teil-Erstattung der Kapitalertragsteuer für beschränkt steuerpflichtige Kapitalgesellschaften (§ 44a Abs. 9 EStG)

Der Kapitalertragsteuerabzug wird auch vorgenommen, wenn Zahlungsempfänger eine Kapitalgesellschaft ist. Bei beschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaften als Zahlungsempfänger würde dies insoweit eine Ungleichbehandlung nach sich ziehen, als diese mit 25 % Abzugsteuer belastet werden, während inländische Kapitalgesellschaften grundsätzlich maximal 15 % Körperschaftsteuer zahlen (§ 23 Abs. 1 KStG). Um diese Ungleichbehandlung zu beseitigen, sieht § 44a Abs. 9 Satz 1 EStG eine $\frac{2}{5}$ -Erstattung für beschränkt steuerpflichtige Körperschaften vor. Hierfür gilt das Erstattungsverfahren nach § 50c Abs. 3 EStG entsprechend (§ 44a Abs. 9 Satz 2 EStG). Auf die verbleibende Körperschaftsteuer von 15 % wird Solidaritätszuschlag erhoben.



4.2 Veranlagung beschränkt Steuerpflichtiger



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Veranlagung bei beschränkter Steuerpflicht – v10855

4.2.1 Veranlagung in Fällen des Steuerabzugs

Wenn bei Einkünften eines beschränkt Steuerpflichtigen kein Steuerabzugstatbestand vorliegt, dann kommt es automatisch zur Besteuerung im Rahmen der Veranlagung. Erfolgt dagegen ein Steuerabzug, so ist – vorrangig vor einem Erstattungsanspruch nach § 50c Abs. 3 EStG – zu prüfen, ob eine Veranlagung (ggf. auf Antrag) erfolgt. Eine Veranlagung ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn der Abzug auf Basis der Bruttoeinnahmen vorgenommen wurde und angefallene Werbungskosten oder Betriebsausgaben noch nicht geltend gemacht wurden oder wenn eine Steuerbefreiungsnorm (z. B. § 8b KStG) existiert, die im Wege des Steuerabzugs nicht zur Anwendung kommt. Die Voraussetzungen für die Veranlagung sind für natürliche Personen in § 50 Abs. 2 Satz 2 EStG abschließend geregelt:

- Einkünfte eines inländischen Betriebs werden grundsätzlich veranlagt (Nr. 1),
- eine Veranlagung erfolgt auch, wenn nachträglich festgestellt wird, dass die Voraussetzungen der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht i. S. d. § 1 Abs. 2 bzw. Abs. 3 oder § 1a EStG nicht vorgelegen haben (Nr. 2),
- bei unterjährigem Wechsel der persönlichen Steuerpflicht erfolgt stets eine einheitliche Veranlagung, in die auch die während der beschränkten Steuerpflicht dem Steuerabzug unterworfenen Einkünfte erfasst werden (Nr. 3, siehe auch § 2 Abs. 7 Satz 3 EStG),
- bei Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit erfolgt eine Veranlagung, wenn als Lohnsteuerabzugsmerkmal ein Freibetrag nach § 39a Abs. 4 EStG gebildet worden ist (Buchst. a), wenn die Veranlagung beantragt wird (Buchst. b), – siehe Buchst. c – in den Fällen des § 46 Abs. 2 Nr. 2 (mehrere Arbeitgeber), Nr. 5 (Lohnsteuer bei bestimmten sonstigen Bezügen i. S. der §§ 34, 39b und 39c EStG) und Nr. 5a (Lohnsteuererhebung ohne Berücksichtigung von Arbeitslohn aus früheren Dienstverhältnissen) EStG, außerordentliche Einkünfte i. S. v. § 34 Abs. 1 und Abs. 2 Nr. 2 und 4 EStG bezogen worden sind und in diesem Zusammenhang die Veranlagung beantragt wird (Buchst. d) oder wenn eine Anrechnung von Steuer gemäß § 50d Abs. 7 Satz 2 EStG beantragt wird (Buchst. e). Das Antragswahlrecht nach Buchst. b besteht nur für EU/EWR-Staatsangehörige mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in EU/EWR (doppelter EU/EWR-Bezug nach § 50 Abs. 2 Satz 7 EStG), wobei Schweizer Staatsangehörige den EU/EWR-Staatsbürgern insoweit gleichgestellt werden (Satz 8),
- Einkünfte i. S. d. § 50a Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 werden veranlagt, wenn die Veranlagung beantragt wird (Nr. 5). Auch insoweit muss der doppelte EU/EWR-Bezug vorliegen, wobei insoweit die Schweiz nicht (!) den EU/EWR-Staaten gleichgestellt wird,
- auf Antrag bei Einkünften aus Kapitalvermögen i. S. d. § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a EStG, auf die § 20 Abs. 1 Nr. 6 Satz 2 EStG anzuwenden ist (bestimmte Versicherungsleistungen).

Bei beschränkt steuerpflichtigen Kapitalgesellschaften ist die Körperschaftsteuer mit dem Steuerabzug immer dann abgegolten, wenn „die Einkünfte nicht in einem inländischen gewerblichen oder land- und forstwirtschaftlichen Betrieb angefallen sind“ (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG). In Steuerabzugsfällen nach § 50a Abs. 1 Nr. 1, 2 oder 4 EStG kann zudem gemäß § 32 Abs. 2 Nr. 2 KStG die Veranlagung beantragt werden, wenn die Kapitalgesellschaft nach dem Recht eines EU/EWR-Staats gegründet wurde und dort ihren Sitz und ihre Geschäftsleitung hat (§ 32 Abs. 4 Satz 1 KStG).

► **Beispiel:**

Die in Chile (kein DBA) ansässige Lima SA (entspricht einer deutschen AG) ist zu 50 % an einer deutschen GmbH & Co. KG beteiligt. Die KG ist originär gewerblich tätig und unterhält ausschließlich deutsche Betriebsstätten. Zum Gewinn der KG zählen ausschließlich Gewinnausschüttungen von deutschen GmbHs, an denen die KG zu 100 % beteiligt ist. Wie erfolgt die Steuererhebung der Lima SA in Deutschland?

► **Lösung:**

Die Lima SA wird im Inland beschränkt steuerpflichtig nach § 2 Nr. 1 KStG i. V. m. § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG. Die Steuererhebung erfolgt zwar zunächst durch Kapitalertragsteuer einbehalt auf Ebene der GmbHs (§ 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG). Da die Lima SA die Gewinnausschüttungen jedoch durch die deutsche KG und damit durch einen inländischen Betrieb erzielt, hat der Kapitalertragsteuerabzug trotz beschränkter Steuerpflicht der Lima SA keine Abgeltungswirkung (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG). Es kommt somit zur Veranlagung, in deren Rahmen die Lima SA § 8b KStG beanspruchen und die zuvor einbehaltene Kapitalertragsteuer auf die Körperschaftsteuerschuld kann (§ 31 Abs. 1 KStG i. V. m. § 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG).



HINWEIS

Wenn Sie den § 50 Abs. 1 EStG lesen, werden Sie schnell merken, dass der Gesetzgeber im Grundsatz von einer Veranlagung beschränkt Steuerpflichtiger ausgeht. Dies erkennen Sie z. B. im Satz 1 an der Möglichkeit des Abzugs der Erwerbsaufwendungen von den Erwerbseinnahmen. Im ersten Satz des Folgeabsatzes, d. h. in § 50 Abs. 2 S. 1 EStG ordnet er als Ausnahme die Abgeltungswirkung eines Steuerabzugs an, d. h. für die vom Steuerabzug betroffenen Einkünfte (und zwar nur für diese) erstarkt der Steuerabzug in einer abschließenden Steuerbelastung (sog. Abgeltungswirkung). Eine Veranlagung ist insoweit ausgeschlossen. Als Rückausnahme (von der Ausnahme) kommt dann in § 50 Abs. 2 S. 2 ff. EStG die Wiederherstellung des Grundsatzes der Veranlagung in Betracht. Bitte machen Sie sich mit der Regelungstechnik dieses Dreischritts vertraut.

4.2.2 Besondere Vorschriften bei der Veranlagung beschränkt Steuerpflichtiger

Werden bestimmte beschränkt steuerpflichtige Einkünfte eines Steuerpflichtigen im Rahmen der Veranlagung besteuert, so bedeutet dies, dass der Steuerpflichtige Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten steuerlich zum Abzug bringen kann. Dies führt oftmals zu einer niedrigeren Steuer als der auf Bruttobasis vorgenommene Steuerabzug. Im Rahmen der Veranlagung wird bereits einbehaltene Quellensteuer auf die Steuerschuld angerechnet bzw. ggf. erstattet (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG, § 31 KStG). Dies stellt zwar keine Besonderheit für beschränkt Steuerpflichtige dar, macht aber einen wesentlichen Vorteil der Veranlagung aus.

► **Beispiel:**

Eine Kapitalgesellschaft mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Drittstaat (kein DBA) ist zu mehr als 10 % an einer inländischen Kapitalgesellschaft beteiligt und erzielt aus dieser Beteiligung eine Dividende. Wie wird diese besteuert?



► **Lösung:**

Zunächst wird gemäß §§ 43 ff. EStG 25 % Kapitalertragsteuer zzgl. SolZ an der Quelle einbehalten und abgeführt. In jedem Fall hat die ausländische Kapitalgesellschaft die Möglichkeit, $\frac{2}{5}$ der Abzugsbeträge gemäß § 44a Abs. 9 Satz 1 EStG erstatten zu lassen. Darüber hinaus tritt grds. Abgeltungswirkung ein, wenn nicht die Beteiligungserträge in einem inländischen Betrieb erzielt werden (§ 32 Abs. 1 Nr. 2 KStG). Ist dies der Fall, so kommt es zur Veranlagung und damit zur Anwendung des § 8b Abs. 1 KStG. Die überschüssige Quellensteuer wird gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG i. V. m. § 31 KStG angerechnet bzw. erstattet.

Kommt es zur Veranlagung beschränkt steuerpflichtiger natürlicher Personen, so ist § 50 Abs. 1 EStG zu beachten. Grundsätzlich gelten zwar auch bei beschränkt Steuerpflichtigen sämtliche Vorschriften des EStG bzw. KStG. Dies gilt jedoch nur, soweit das Gesetz nicht ausdrücklich etwas anderes vorschreibt. Letzteres erfolgt in § 50 Abs. 1 EStG. § 50 Abs. 1 EStG verfolgt dabei insbesondere den Zweck, den objektsteuerartigen Charakter der beschränkten Steuerpflicht zu realisieren, indem eine Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse ausgeschlossen wird.

Unter Berücksichtigung des § 50 EStG ergibt sich folgendes **Vorgehen bei der Veranlagung** beschränkt Steuerpflichtiger:

1. Die beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte (§ 1 Abs. 4, § 49 EStG) werden erfasst,
2. alle Einkünfte, die bereits dem Steuerabzug unterlagen, sind auszuscheiden, sofern nicht nach § 50 Abs. 2 EStG die Abgeltungswirkung durchbrochen wird,
3. die Ermittlung erfolgt anhand aller Vorschriften des EStG, deren Anwendung § 50 EStG nicht ausschließt.

Gemäß § 50 Abs. 1 Satz 1 EStG können beschränkt Steuerpflichtige nicht sämtliche **Betriebsausgaben** oder **Werbungskosten** abziehen, sondern nur solche, die in wirtschaftlichem Zusammenhang mit den inländischen Einkünften stehen. Dies ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit und ergibt sich aus der allgemeinen Definition von Betriebsausgaben bzw. Werbungskosten: Die im Inland abziehbaren Betriebsausgaben und Werbungskosten müssen durch die inländischen Einkünfte veranlasst sein (also z. B. Fahrtkosten zur inländischen Tätigkeitsstätte, nicht aber zur ausländischen Tätigkeitsstätte eines Arbeitnehmers).

Der **Grundfreibetrag** nach § 32a Abs. 1 EStG garantiert die Sicherung des Existenzminimums und verhindert dessen Besteuerung. Hierbei geht es folglich um die persönlichen Bedürfnisse des Steuerpflichtigen, für deren Berücksichtigung der Wohnsitzstaat zuständig ist (subjektive Leistungsfähigkeit). Daher gibt § 50 Abs. 1 Satz 2 EStG vor, bei der Anwendung des Einkommensteuertarifs – in den der Grundfreibetrag eingearbeitet ist – den Grundfreibetrag zum zVE hinzuzurechnen. Eine Rückausnahme gilt nach Satz 2 2. Halbs. für beschränkt steuerpflichtige Arbeitnehmer. Diesen steht der Grundfreibetrag zu, soweit ihre beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmereneinkünfte (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG) abzüglich bestimmter nach § 50 Abs. 1 Satz 5 EStG (vgl. dazu der nächste Absatz) Sonderausgaben reichen. Wenn es bei beschränkt Steuerpflichtigen zur Anwendung des Progressionsvorbehalts kommt, ist der so ermittelte besondere Steuersatz auf das zVE ohne Erhöhung um den Grundfreibetrag anzuwenden (§ 50 Abs. 1 Satz 3 EStG).

Mit der Anwendbarkeit diverser Vorschriften die **persönlichen Verhältnisse** der Steuerpflichtigen betreffend befassen sich § 50 Abs. 1 Satz 4 und 5 EStG. Zunächst versagt § 50 Abs. 1 Satz 4 EStG ganz allgemein und damit allen beschränkt Steuerpflichtigen betreffend die Anwendung ausgewählter Vorschriften bezüglich der Berücksichtigung der persönlichen Lebensverhältnisse. Die (Rück-)Ausnahme in § 50 Abs. 1a EStG im Falle einer Pflichtmitgliedschaft in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung für Staatsangehörige eines EU/EWR-Staats oder der Schweiz ist zu beachten. Ferner eröffnet Satz 5 den Anwendungsbereich bestimmter Vorschriften wieder für Steuerpflichtige mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 49 Abs. 1 Nr. 4 EStG). Hintergrund dieser Rückausnahme ist die Annahme, dass Arbeitnehmer oftmals nur an ihrem Arbeitsort Einkünfte beziehen und daher auch dort (also bei beschränkt Steuerpflichtigen im

Inland) die persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen sind. § 50 Abs. 1 Satz 5 EStG beschränkt den Abzug allerdings auf solche Aufwendungen, die auf die Zeit der beschränkten Steuerpflicht entfallen und auf die Höhe der beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmereinkünfte. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit und lesen Sie die Verweise in Satz 4 und 5 nach! Eine weitere Ausnahme von den in § 50 Abs. 1 Satz 4 EStG normierten Einschränkungen enthält § 50 Abs. 1a EStG, wonach der Sonderausgabenabzug für Beiträge an berufsständische Versorgungseinrichtungen unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht wird.

Schließlich regelt § 50 Abs. 1 Satz 6 EStG die **Anwendung von Pauschbeträgen** im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht. Werden beschränkt steuerpflichtige Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit nicht während des gesamten Kalenderjahres erzielt, so ermäßigen sich die Jahres- oder Monatsbeträge zeitanteilig. Die Voraussetzungen der anteiligen Kürzung gemäß § 50 Abs. 1 Satz 6 EStG sind erfüllt, wenn das Kalenderjahr oder der Kalendermonat nicht vollständig mit Lohnzahlungszeiträumen belegt ist.

4.2.3 Progressionsvorbehalt bei Arbeitnehmer-Veranlagung

Entfällt bei Arbeitnehmern die Abgeltungswirkung nach § 50 Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 EStG, so wird dieser Vorteil durch Anwendung des Progressionsvorbehalts im Rahmen der Veranlagung erkaufft (§ 32b Abs. 1 EStG). Der Steuersatz auf die beschränkt steuerpflichtigen Arbeitnehmereinkünfte basiert folglich auf dem Welteinkommen. In einer Klausur haben Sie dies zu berücksichtigen und im Einzelfall zu prüfen, ob die durch den Progressionsvorbehalt ausgelösten Nachteile die Vorteile der Veranlagung (z. B. geltend machen weiterer Werbungskosten) überwiegen.

4.2.4 Besondere Ermittlungsvorschrift für beschränkt steuerpflichtige Mitunternehmer

Bei Personengesellschaften greift nach deutschem Steuerrecht das sog. Mitunternehmerkonzept, dem zufolge die Gewinnermittlung zweistufig erfolgt und neben dem Gewinnanteil auch den Sonderbetriebsbereich erfasst. Dieses Konzept ist eine deutsche Besonderheit, die sonst nur noch Österreich (aber auch nicht in gleicher Reichweite) praktiziert. Besonderheiten eines Staates führen immer dann zu Problemen, wenn grenzüberschreitende Fälle auftreten, denn wie der Begriff „Besonderheit“ schon zum Ausdruck bringt, wird der andere Staat dem Vorgehen nicht folgen und den Sachverhalt anders lösen. Hier drohen Qualifikationskonflikte, die leicht zu einem doppelten Abzug führen können (sog. double dip). Nach § 4i Satz 1 EStG dürfen Aufwendungen eines Gesellschafters einer Personengesellschaft nicht als Sonderbetriebsausgaben abgezogen werden, soweit diese auch die Steuerbemessungsgrundlage in einem anderen Staat mindern. Diese Regelung betrifft insbesondere Sonderbetriebsausgaben im Zusammenhang mit SBV II im Inbound-Fall.

► **Beispiel:**

Arjen aus den Niederlanden ist als Kommanditist an einer gewerblichen KG in Deutschland beteiligt. Seine Kommanditeinlage hat er fremdfinanziert. Wo werden die Zinsen zum Abzug gebracht?

► **Lösung:**

Die Darlehensschuld ist negatives SBV II und damit in Deutschland bei der KG zu berücksichtigen. Deutschland gewährt also einen Abzug der Darlehenszinsen. Da die Niederlande das deutsche Mitunternehmerkonzept nicht kennen, folgen sie der Zuordnung der Zinsen zur deutschen KG nicht. Da die Niederlande aber das Welteinkommen von Arjen besteuern, werden sie auch die Zinsen zum Abzug zulassen. Es droht eine doppelte Berücksichtigung. Für solche Fälle ordnet § 4i Satz 1 EStG – in Abweichung vom Mitunternehmerkonzept – die Nichtberücksichtigung der Sonderbetriebsausgaben im Inland an!



Um überschießende Belastungen abzufedern, sieht § 4i Satz 2 EStG eine Ausnahme vom Abzugsverbot nach Satz 1 vor, soweit Aufwendungen Erträge des Steuerpflichtigen mindern, die ebenfalls in zwei Staaten der Besteuerung unterliegen.

► **Beispiel:**

Arjen aus den Niederlanden ist als Kommanditist an einer gewerblichen KG in Deutschland beteiligt. Seine Kommanditeinlage hat er fremdfinanziert; seine Darlehenszinsen belaufen sich auf 10.000 Euro. Gleichzeitig erzielt er von der KG Sondervergütungen i. H. v. 10.000 Euro.

► **Lösung:**

Im vorigen Beispiel wurde der Abzug der Zinsen nach § 4i Satz 1 EStG versagt. Da die Niederlande aber dem Mitunternehmerkonzept nicht folgen, ist es nun naheliegend, dass sie zwar die Zinsen zum Abzug zulassen, gleichzeitig aber auch die Sondervergütungen besteuern. Würde nun nach § 4i EStG nur der Abzug der Zinsen versagt werden, die doppelte Besteuerung der Sonderbetriebseinnahmen aber hingenommen werden, würde dies eine Ungleichbehandlung darstellen. Nach § 4i Satz 2 EStG greift das Abzugsverbot nach Satz 1 vorliegend nicht, weil die Sonderbetriebsausgaben zunächst mit den Sonderbetriebseinnahmen zu verrechnen sind.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Abzugsbeschränkung für Sonderbetriebsausgaben – v11399



HINWEIS

Sie könnten sich an dieser Stelle fragen, wieso gerade § 4i EStG besprochen wird, nicht aber auch die benachbarten § 4h EStG (Zinsschranke), § 4j EStG (Lizenzschranke) oder § 4k EStG (hybride Gestaltungen). § 4h EStG erfasst zwar auch internationale Sachverhalte, ist aber eine allgemeine Gewinnermittlungsvorschrift, die für sämtliche Fälle gilt und daher nicht im Lehrbrief IStR besprochen werden muss. § 4j EStG und § 4k EStG sind in der Tat, wie § 4i EStG, Normen, die nur grenzüberschreitende Sachverhalte betreffen. Allerdings greifen § 4j EStG und § 4k EStG – anders als § 4i EStG – „ungeachtet der Vorschriften“ eines DBA und stellen somit Treaty Override dar, die in Lehrbrief IStR 02 gesondert dargestellt werden.

5. Vermeidung von Doppelbesteuerung in Inbound-Sachverhalten

5.1 Anrechnung ausländischer Steuern bei Drittstaateneinkünften (§ 50 Abs. 3 EStG)

Wie eingangs erläutert, obliegt die Vermeidung der Doppelbesteuerung grundsätzlich dem Wohnsitzstaat. Diese Aussage basiert auf der Vorstellung, dass der Steuerpflichtige in einem Wohnsitzstaat unbeschränkt und in einem Quellenstaat beschränkt steuerpflichtig ist. Es sind aber auch sog. Mehrstaatensachverhalte denkbar, in denen der Steuerpflichtige in mehreren Quellenstaaten beschränkt steuerpflichtig ist.

► **Beispiel:**

Der Steuerpflichtige Chan ist in Thailand wohnhaft und unbeschränkt steuerpflichtig. Er ist zugleich Mitunternehmer einer deutschen gewerblich tätigen KG. Ferner hält er (nicht die KG) sämtliche Anteile an einer Ltd. mit Sitz und Geschäftsleitung in Großbritannien, die für den Vertrieb der von der KG hergestellten Produkte zuständig ist.

Die Ltd. schüttet einen Gewinn aus, der in Großbritannien einer Quellensteuer von 10 % unterliegen soll. Wo werden die Gewinnausschüttungen besteuert und wie erfolgt die Vermeidung der Doppelbesteuerung?

► **Lösung:**

Im Ausgangspunkt erhebt Großbritannien eine Quellensteuer. Gleichzeitig erfasst Thailand die Gewinnausschüttungen im Rahmen der unbeschränkten Steuerpflicht. Indem Thailand die britischen Quellensteuern anrechnet, würde das Doppelbesteuerungsproblem gelöst. Allerdings ist zu beachten, dass Chan in Deutschland gemäß § 1 Abs. 4 EStG i. V. m. § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG mit seinen inländischen Einkünften aus Gewerbebetrieb beschränkt steuerpflichtig ist. Hierzu rechnet – aufgrund der Qualifizierung der Beteiligung an einer Vertriebskapitalgesellschaft als Sonderbetriebsvermögen II – auch die Gewinnausschüttung. Deutschland besteuert somit die Einkünfte ebenfalls und zwar vollumfänglich im Rahmen der Veranlagung (§ 50 Abs. 1 EStG). Somit lebt das Doppelbesteuerungsproblem wieder auf: Die Gewinnausschüttung wird nun in Großbritannien und in Deutschland besteuert, wobei Thailand (nur) die britische Quellensteuer angerechnet hat.

Um in solchen Konstellationen die Doppelbesteuerung in Mehrstaatensachverhalten zu lösen, wurde § 50 Abs. 3 EStG geschaffen. Nach dieser Vorschrift ist § 34c Abs. 1 bis Abs. 3 EStG (also die Steueranrechnung bzw. der Steuerabzug) „bei Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit, für die im Inland ein Betrieb unterhalten wird, entsprechend anzuwenden, soweit darin nicht Einkünfte aus einem ausländischen Staat enthalten sind, mit denen der beschränkt steuerpflichtige dort in einem der unbeschränkten Steuerpflicht ähnlichem Umfang zu einer Steuer vom Einkommen herangezogen wird“. Kurzum bedeutet dies, die Anrechnung wird nur zugelassen für Einkünfte, die aus einem weiteren Quellenstaat stammen, in dem der Steuerpflichtige ebenfalls nur beschränkt steuerpflichtig ist (sog. Dreiecksachverhalte). Die Anrechnung wird dann in Deutschland gewährt, wenn hier ein Betrieb unterhalten wird, also eine vollumfängliche Besteuerung der Einkünfte im Wege der Veranlagung erfolgt.

5.2 Anrechnung bei grenzüberschreitenden Mitunternehmerschaften (§ 50d Abs. 10 Satz 5 EStG)

Ebenfalls eine Anrechnungsmöglichkeit für beschränkt Steuerpflichtige sieht § 50d Abs. 10 Satz 5 EStG vor. Hier geht es darum, ein durch Deutschland ausgelöstes Überschreiben der Besteuerungsfolgen eines DBA im Falle grenzüberschreitend gezahlter Sondervergütungen und eine etwaige dadurch ausgelöste Doppelbesteuerung abzumildern. Da es sich bei § 50d Abs. 10 EStG um einen sog. „Treaty Override“ (unilaterales Überschreiben eines DBA) handelt, wird die Vorschrift in Lehrbrief IStR 02 besprochen.

5.3 Anrechnung bei grenzüberschreitenden Mitunternehmerschaften (§ 50d Abs. 7 Satz 2 EStG)

In gewissen Fällen ordnet § 50d Abs. 7 Satz 1 EStG abkommensüberschreibend eine Besteuerung beschränkt Steuerpflichtiger an. Dies betrifft Arbeitnehmer, die zwar aus einer inländischen Kasse einer juristischen Person des öffentlichen Rechts vergütet werden, jedoch nicht in einem Dienstverhältnis mit einer juristischen Person des öffentlichen Rechts stehen. In diesen Fällen „sichert“ der Treaty Override das deutsche Besteuerungsrecht, indem ein Dienstverhältnis fingiert wird. Um eine daraus resultierende Doppelbesteuerung zu vermeiden, enthält § 50d Abs. 7 Satz 2 EStG eine weitere Ausnahme zur Anrechnung ausländischer Steuern im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht.



IV. WECHSEL ZWISCHEN DEN STEUERPFlichten

Die Einkommensteuer ist eine Jahressteuer, deren Besteuerungsgrundlagen jeweils für ein Kalenderjahr zu ermitteln sind (Grundsatz der Abschnittsbesteuerung, § 2 Abs. 7 Satz 1 und Satz 2 EStG). Freilich ist es denkbar, dass die Voraussetzungen der persönlichen Steuerpflicht während eines Jahres wechseln, weil ein zunächst als Steuerausländer anzusehender Steuerpflichtiger einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland begründet oder umgekehrt. Für diese Fälle ordnet § 2 Abs. 7 Satz 3 EStG an, die während der beschränkten Einkommensteuerpflicht erzielten inländischen Einkünfte in eine Veranlagung zur unbeschränkten Steuerpflicht einzubeziehen. Es wird folglich nur eine Veranlagung vorgenommen. Die Regelung führt lediglich zur Einbeziehung der der beschränkten Steuerpflicht unterliegenden Einkünfte in die Veranlagung. Dies bringt zwangsläufig insoweit eine Ausnahme von der Abgeltungswirkung mit sich (§ 50 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 EStG). Die gesonderten Regelungen für die Ermittlung der Einkünfte im Rahmen der beschränkten Steuerpflicht (§ 50 EStG) bleiben gleichwohl anwendbar. Ausländische Einkünfte, die nicht der Besteuerung im Inland unterliegen, werden im Rahmen des Progressionsvorbehalts berücksichtigt (§ 32b Abs. 1 Nr. 2 EStG).



PRÜFUNGSTIPP

Ein Wechsel der persönlichen Steuerpflicht lag in den Steuerberaterexamen 2020, 2017 und 2014 vor. In diesen Fällen beschränkte sich die Aufgabenstellung auf die Ermittlung der Einkünfte und die Angabe der Veranlagungsart. Hier genügte ein Hinweis auf § 2 Abs. 7 Satz 3 EStG.

Bei Körperschaften verhält es sich bei unterjährig wechselnder persönlicher Steuerpflicht anders. Gemäß § 7 Abs. 3 Satz 1 und Satz 2 KStG gilt zwar auch insoweit der Grundsatz der Abschnittsbesteuerung. Gleichwohl tritt gemäß § 7 Abs. 3 KStG an die Stelle des Kalenderjahres der Zeitraum der jeweiligen Steuerpflicht, wenn die unbeschränkte oder die beschränkte Steuerpflicht nicht während des ganzen Kalenderjahres bestand. Insoweit sind folglich getrennte Veranlagungen vorzunehmen.



HINWEIS

Spannender als die Frage der einheitlichen oder getrennten Veranlagung ist oftmals eine andere Frage, die mit dem Wechsel der Steuerpflichten einhergeht: welche Folgen ergeben sich aus dem Wegzug? Verzieht eine natürliche Person und endet dadurch ihre unbeschränkte Steuerpflicht, kann es zur Entstrickungsbesteuerung kommen (§ 6 AStG, § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG); verzieht eine Kapitalgesellschaft durch Verlegung von Sitz oder Geschäftsleitung, kann es zur Entstrickung nach § 12 Abs. 1 KStG kommen. Auf Ebene der Anteilseigner kann es zur Besteuerung nach § 17 Abs. 5 EStG kommen. Diese Fragen werden in Lehrbrief IStR 03 erörtert.

V. SONDERTHEMEN

1. Ent- und Verstrickung

Wie soeben angesprochen, kommt es unter bestimmten Umständen zu einer Ent- oder Verstrickung. Die Entstrickung meint das Ausscheiden aus der deutschen Besteuerungshoheit. Ein solches kann nicht nur personenbezogen (siehe Wegzug), sondern auch objektbezogen erfolgen, nämlich z. B. bei Überführung von Wirtschaftsgütern aus dem In- ins Ausland. Dabei spielt die persönliche Steuerpflicht keine Rolle. Das Gegenstück zur Entstrickung ist die Verstrickung, d. h., der Eintritt in die Steuerpflicht, der ebenfalls personenbezogen (z. B. bei Zuzug) oder objektbezogen (bei Überführung von Wirtschaftsgütern aus dem Aus- ins Inland) erfolgen kann.

Folgende wichtige Entstrickungsnormen kennt das deutsche Steuerrecht:

- Entstrickung im Betriebsvermögen eines Personenunternehmens bei Ausschluss oder Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts, § 4 Abs. 1 Satz 3 EStG, § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 1 2. Halbs. EStG,
- Entstrickung im Betriebsvermögen einer Körperschaft bei Ausschluss oder Beschränkung des deutschen Besteuerungsrechts, § 12 Abs. 1 Satz 1 KStG,
- Entstrickung bei Anteilen an Kapitalgesellschaften i. S. v. § 17 EStG bei Wegzug des Anteilseigners und weiteren Tatbeständen (Wegzugsbesteuerung), § 6 AStG,
- Entstrickung bei Anteilen an Kapitalgesellschaften i. S. v. § 17 EStG bei Wegzug der Kapitalgesellschaft, § 17 Abs. 5 EStG.

Folgende Verstrickungsnormen kennt das deutsche Steuerrecht:

- Verstrickung von Wirtschaftsgütern im Betriebsvermögen bei Begründung eines deutschen Besteuerungsrechts, § 4 Abs. 1 Satz 8 EStG, § 6 Abs. 1 Nr. 5a EStG,
- Verstrickung von Anteilen an Kapitalgesellschaften i. S. v. § 17 EStG bei Zuzug des Anteilseigners, § 17 Abs. 2 Satz 3 EStG.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Entstrickung und Verstrickung – v11398

2. Internationale Aspekte Gewerbesteuer

Das internationale Ertragsteuerrecht umfasst auch Aspekte der Gewerbesteuer, soweit diese sich auf grenzüberschreitende Sachverhalte bezieht. Wenngleich die Gewerbesteuer ursprünglich auf dem Territorialitätsprinzip fußt (§ 2 Abs. 1 GewStG), was eine Beschränkung auf Inlandssachverhalte nach sich ziehen sollte, gibt es gleichwohl einige Hinzurechnungs- und Kürzungstatbestände mit Relevanz für grenzüberschreitende Sachverhalte.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Internationale Aspekte der Gewerbesteuer – v11397

3. Steuerabwehrgesetz

Mit Wirkung seit 1.1.2022 ist das Steueroasen-Abwehrgesetz (StAbwG) in Kraft. Dieses Gesetz enthält verschiedene Abwehrmaßnahmen für Sachverhalte mit Bezug zu einem nicht kooperierenden Staat. Die nicht kooperativen Staaten ergeben sich aus der Steueroasen-Abwehrverordnung (StAbwV) und umfassen z. B. Russland oder Panama und weitere Staaten.



Einzelheiten ergeben sich auch aus dem zur Anwendung des StAbwG ergangenen BMF-Schreiben vom 14.6.2024, BStBl 2024 I S. 1086, Beck'sche Steuererlasse 12).

Das Gesetz betrifft sowohl natürliche als auch juristische Personen (§ 1 Abs. 1 StAbwG). Es enthält in folgenden Bereichen Abwehrmaßnahmen:

- Versagung des Abzugs von Betriebsausgaben oder Werbungskosten (§ 8 StAbwG),
- Verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung (§ 9 StAbwG),
- Erweiterung der beschränkten Steuerpflicht und des Quellensteuereinhalts (§ 10 StAbwG),
- Nichtanwendung von § 8b KStG auf Beteiligungserträge (§ 11 StAbwG).

Wird ein Steuerhoheitsgebiet erstmals als nicht kooperatives Steuerhoheitsgebiet genannt, finden die Abwehrmaßnahmen des StAbwG ab dem Beginn des Folgejahres des Inkrafttretens der Verordnung (siehe dazu nachfolgend) Anwendung (§ 3 Abs. 2 Satz 1 StAbwG). Die Maßnahmen in § 8 und 11 StAbwG greifen indes erst ab Beginn des vierten bzw. des dritten Jahres nach Inkrafttreten der Rechtsverordnung. Wird dagegen ein Steuerhoheitsgebiet nicht länger als nicht kooperatives Steuerhoheitsgebiet genannt, entfällt eine Anwendung der Maßnahmen ab dem 1.1. des Jahres, in dem der Wegfall der Voraussetzungen fällt (§ 3 Abs. 3 StAbwG).

4. Mindeststeuergesetz

Ab dem 1.1.2024 wird durch das sog. Mindeststeuergesetz (MinStG) eine Vorgabe der EU umgesetzt. Für im Inland belegene Geschäftseinheiten einer internationalen Unternehmensgruppe mit mindestens EUR 750 Mio. Umsatzerlösen in mindestens zwei der vier vorhergehenden Geschäftsjahre (§ 1 Abs. 1 MinStG) wird eine Mindestbesteuerung in Höhe von 15 % sichergestellt, sofern eine solche anderenfalls unterschritten wäre (§ 54 Abs. 1 MinStG). Das Gesetz ist komplex und umfangreich und stellt einen völlig eigenen Regelungsbereich dar. Auf weitere Darstellungen wird daher verzichtet.

VI. ÜBUNGSFÄLLE

1. Übungsfall 1

Bearbeitungszeit ca. 40 Minuten

Der Rentner Hans Meijer hat seinen Wohnsitz in Voerendaal (Niederlande), wo er gemeinsam mit seiner Ehefrau, Hanna Meijer, in deren Eigentumswohnung lebt. Beide sind Staatsangehörige der Niederlande.

Folgende Einkunftsquellen liegen im maßgeblichen Veranlagungszeitraum vor:

- Hans Meijer hat Zeit seines Lebens in Deutschland gearbeitet. Seit 2010 bezieht er eine Leibrente von der Deutschen Rentenversicherung Bund in Höhe von 10.000 Euro p. a. Nach dem DBA-Niederlande steht Deutschland insoweit das alleinige Besteuerungsrecht zu.
- Da ihm die Leibrente nicht zum Leben reicht, muss Hans Meijer auch weiterhin arbeiten. Er hat daher ein Arbeitsangebot eines Konkurrenzunternehmens seines früheren Arbeitgebers angenommen. Für die Ausübung dieser Teilzeitbeschäftigung pendelt Hans Meijer werktäglich 20 km nach Würselen (Deutschland), um in Teilzeit zu arbeiten. Insgesamt war er im Veranlagungszeitraum an 210 Tagen bei seinem Arbeitgeber in Deutschland. Er erhält ein Bruttogehalt von 1.900 Euro pro Monat. Nach dem DBA-Niederlande steht Deutschland das alleinige Besteuerungsrecht zu.
- Hans Meijer ist Alleinerbe seines Vaters und erbt eine Beteiligung von 0,25 % an der Meier GmbH mit Sitz und Geschäftsleitung in Düsseldorf. Aus Geldnot entschließt er sich, seinen Anteil für 25.000 Euro zu verkaufen. Der Großvater von Hans Meijer hatte sich im Jahr 2010 an der Meier GmbH beteiligt (Anschaffungskosten: 10.000 Euro). Nach dem Tod des Großvaters vor vier Jahren gingen die Anteile zunächst zu gleichen Teilen auf dessen vier Söhne als Erben über. Veräußerungskosten entstehen Hans Meijer nicht. Nach dem DBA-Niederlande steht Deutschland kein Besteuerungsrecht zu.
- Hanna Meijer erzielt Zinsen von einem Festgeldkonto bei einer Bank im Inland. Die Zinsen belaufen sich auf 7.750 Euro im Veranlagungszeitraum.
- Hanna Meijer erzielt in den Niederlanden (nach den dort geltenden Steuergesetzen) Einkünfte aus eigengenutztem Wohnraum (sog. Nutzungswertbesteuerung) in Höhe von 6.500 Euro.

AUFGABE

Prüfen Sie zunächst den Umfang der Steuerpflicht von Hans Meijer. Ist Hans Meijer unbeschränkt steuerpflichtig bzw. kann er ggf. auf Antrag als unbeschränkt Steuerpflichtiger behandelt und mit seiner Frau Hanna Meijer zusammenveranlagt werden?

HINWEIS

Eine Prüfung des Doppelbesteuerungsabkommens ist nicht nötig. Sie finden alle erforderlichen Hinweise in der Aufgabenstellung bzw. im Sachverhalt.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 1 IStR 01 – v13106

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 1	Punkte																						
	Soll	Ist																					
HM hat keinen Wohnsitz i. S. d. § 8 AO im Inland. Er hat auch keinen gewöhnlichen Aufenthalt i. S. v. § 9 AO im Inland. Zwar hält er sich regelmäßig im Inland auf, allerdings haben Grenzpendler ihren gewöhnlichen Aufenthalt grds. im Wohnsitzstaat (AEAO zu § 9, dort Nr. 2). HM ist somit nicht unbeschränkt steuerpflichtig, sondern allenfalls beschränkt steuerpflichtig i. S. v. § 1 Abs. 4 EStG, wenn und soweit er inländische Einkünfte i. S. v. § 49 EStG erzielt.	1																						
Die Leibrente führt zu sonstigen Einkünften i. S. v. § 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a, Doppelbuchst. aa EStG. Es handelt sich aufgrund der Zahlung von einem inländischen gesetzlichen Rentenversicherungsträger um inländische Einkünfte i. S. v. § 49 Abs. 1 Nr. 7 EStG, die der beschränkten Steuerpflicht unterliegen. Der Besteuerung unterliegt nur der Ertragsanteil (§ 22 Nr. 1 Satz 3 Buchst. a Satz 3 EStG), vorliegend 60 %, also 6.000 Euro. Der Werbungskosten-Pauschbetrag i. H. v. 102 Euro nach § 9a Satz 1 Nr. 3 EStG ist (ohne Kürzung nach § 50 Abs. 1 Satz 6 EStG) abzuziehen, die Einkünfte betragen somit 5.898 Euro.	1																						
Die Teilzeitbeschäftigung führt zu Einkünften aus nichtselbständiger Tätigkeit, § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Es handelt sich um inländische Einkünfte i. S. v. § 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchst. a EStG, die der beschränkten Steuerpflicht unterliegen. Einkünfte sind Einnahmen abzüglich Werbungskosten (§ 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG). Die Einnahmen belaufen sich auf 12 Monate * 900 Euro = 10.800 Euro. Gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 1 i. V. m. Abs. 4 und § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 Satz 2 EStG kann HM Werbungskosten i. H. v. 210 Tage * 0,30 Euro/km * 20 km = 1.260 Euro ansetzen. Die Einkünfte betragen folglich 9.540 Euro.	1																						
Es handelt sich um eine Beteiligung i. S. v. § 17 Abs. 1 Satz 1 EStG, weil zwar nicht HM und auch nicht dessen Vater zu mindestens 1 % beteiligt waren, jedoch der Großvater vier Anteile à 0,25 % vererbte und somit vor seinem Tod (vor vier Jahren) wesentlich als einer der Rechtsvorgänger von HM wesentlich beteiligt war, § 17 Abs. 1 Satz 4 EStG. Es liegen auch inländische Einkünfte aus Gewerbebetrieb i. S. v. § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. e, Doppelbuchst. aa EStG vor, die der beschränkten Steuerpflicht unterliegen. Einkünfte sind der Gewinn nach § 17 Abs. 2 Satz 1 EStG, wobei das Teileinkünfteverfahren nach § 3 Nr. 40 Buchst. c EStG gilt.	1																						
<table><tr><td>Veräußerungspreis</td><td>25.000</td><td></td></tr><tr><td>Steuerfrei</td><td><u>10.000</u></td><td></td></tr><tr><td>anzusetzen</td><td></td><td>15.000</td></tr><tr><td>Anschaffungskosten (anteilig)</td><td>2.500</td><td></td></tr><tr><td>Nicht abziehbar (§ 3c Abs. 2 EStG)</td><td><u>1.000</u></td><td></td></tr><tr><td>anzusetzen</td><td></td><td><u>1.500</u></td></tr><tr><td><u>Stpfl. Gewinn</u></td><td></td><td>13.500</td></tr></table>	Veräußerungspreis	25.000		Steuerfrei	<u>10.000</u>		anzusetzen		15.000	Anschaffungskosten (anteilig)	2.500		Nicht abziehbar (§ 3c Abs. 2 EStG)	<u>1.000</u>		anzusetzen		<u>1.500</u>	<u>Stpfl. Gewinn</u>		13.500		
Veräußerungspreis	25.000																						
Steuerfrei	<u>10.000</u>																						
anzusetzen		15.000																					
Anschaffungskosten (anteilig)	2.500																						
Nicht abziehbar (§ 3c Abs. 2 EStG)	<u>1.000</u>																						
anzusetzen		<u>1.500</u>																					
<u>Stpfl. Gewinn</u>		13.500																					

Der anteilige Freibetrag (22,65 Euro bei 0,25 %-Beteiligung) wird vollständig abgeschmolzen (Abschmelzungsbetrag: 90,25 Euro).		
Die Möglichkeit auf eine Behandlung als unbeschränkt Steuerpflichtiger besteht für Hans Meier zunächst nach § 1 Abs. 3 EStG nicht, weil er weder die relative Einkunftsgrenze noch die absolute Einkunftsgrenze erfüllt. Die Einkünfte aus Gewerbebetrieb (§ 17 EStG) dürfen nach dem DBA nicht in Deutschland besteuert werden und unterliegen daher trotz beschränkter Steuerpflicht nicht der deutschen Einkommensteuer. Diese Einkünfte machen sowohl mehr als 10 % der Gesamteinkünfte von HM aus als auch überschreiten sie den Grundfreibetrag. Denn die Gesamteinkünfte von HM betragen 28.938 Euro, wovon 13.500 Euro auf die nicht der Einkommensteuer im Inland unterliegenden Einkünfte entfallen.	1	
Da HM nicht unbeschränkt steuerpflichtig ist und seine Ehefrau ebenfalls nicht, scheidet eine Zusammenveranlagung zunächst aus, § 26 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG. Allerdings besteht aufgrund der EU-Staatsangehörigkeit und des EU-Wohnsitzes die Möglichkeit, eine Behandlung von Hanna Meier als fiktiv unbeschränkt steuerpflichtig zu beantragen, § 1a Abs. 1 Nr. 2 EStG i. V. m. § 1a Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 Buchst. a EStG. In diesem Fall erfolgt die Anwendung des wesentlichen und absoluten Einkunftsgrenzen nach § 1 Abs. 3 Satz 2 EStG unter Berücksichtigung der Einkünfte beider Ehegatten und bei Verdopplung des Grundfreibetrags, vgl. auch H 1a EStH „Ehegattensplitting bei fiktiv unbeschränkter Einkommensteuerpflicht“.	1	
Hanna Meier erzielt mit den Zinsen Einkünfte aus Kapitalvermögen, § 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG. Es handelt sich allerdings nicht um inländische Einkünfte, da die Voraussetzungen des § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. c, Doppelbuchst. aa EStG nicht vorliegen. Die Höhe der Einkünfte ist gleichwohl zu berechnen, um die Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 Satz 2 EStG i. V. m. § 1a Nr. 2 EStG zu prüfen. Einkünfte sind der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten, welche pauschal mit 1.000 Euro anzusetzen sind, § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG (alternativ könnte hier bereits doppelter Pauschbetrag abgezogen werden). Die Zinseinkünfte betragen folglich 7.750 Euro - 1.000 Euro = 6.750 Euro.	1	
Die Nutzungswertbesteuerung in den Niederlanden führt nach deutschem Steuerrecht nicht zu Einkünften i. S. v. § 2 Abs. 1 EStG. Dass nach niederländischem Steuerrecht Einkünfte erzielt werden, ist für das deutsche Steuerrecht unbeachtlich – kein Einbezug in die Welteinkünfte.	1	
Die Welteinkünfte beider Ehegatten betragen somit kumuliert 35.688 Euro. Davon unterliegen 13.500 Euro + 6.750 Euro = 20.250 Euro nicht der deutschen Einkommensteuer. Da dieser Betrag die absolute Einkunftsgrenze bei Verdopplung des Grundfreibetrags nicht übersteigt, liegen die Voraussetzungen des § 1a Abs. 1 Nr. 2 Satz 3 EStG vor. Der Grundfreibetrag ist im Verhältnis zu den Niederlanden auch nicht zu kürzen. Somit kann Hans Meier nach § 1 Abs. 3 EStG auf Antrag als unbeschränkt steuerpflichtig behandelt werden, ferner ist eine Zusammenveranlagung mit Hanna Meier möglich.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	9	



2. Übungsfall 2

Bearbeitungszeit ca. 35 Minuten

Der Schweizer Rudi Rast-Los hat an Silvester 01/02 die Münchnerin Else Eberhardt kennen- und lieben gelernt. Nachdem sich die Beziehung der beiden verfestigt, beschließt Rudi, ab April 02 einen dreimonatigen Sprachkurs „Hochdeutsch“ in München zu besuchen, um die Sprachbarriere zwischen ihm und Else zu beseitigen. Nach Beendigung des Sprachkurses beschließt Rudi, auf immer und ewig in München zu bleiben und zieht dauerhaft bei Else in deren Wohnung ein. Über einen eigenen Schlüssel verfügt er nicht.

Im Veranlagungszeitraum 02 verfügt Rudi über folgende Einkunftsquellen:

- Rudi hält (in einem deutschen Depot) 300 Aktien der BMW AG, die er in 01 für 75 Euro/Stück gekauft hat. Im Januar geht infolge einer Dividendenausschüttung auf seinem Konto der Betrag von 773,06 Euro ein. Um seinen Sprachkurs und den teuren Münchener Lifestyle zu finanzieren, verkauft er die Aktien am 28.3.02 für 90 Euro/Stück. Einen Freistellungsauftrag hatte Rudi der Bank nicht erteilt.
- Rudi ist seit Jahren als Mitunternehmer an einer Personengesellschaft brasilianischen Rechts (Einordnung nach deutschem Recht ebenfalls als Personengesellschaft) beteiligt, die in Brasilien Handfeuerwaffen produziert. Die Geschäfte der Gesellschaft laufen allerdings schlecht. Nach deutschem Steuerrecht entfällt auf Rudi ein monatlicher Verlustanteil von 1.000 Euro. Nach brasilianischem Recht entsteht gleichwohl ein geringer Gewinn, auf den Rudi für das Jahr 02 insgesamt 1.000 Euro Steuern (Name der Steuer: imposto de renda da pessoas físicas) zahlt. Die Steuern verteilt sich gleichmäßig auf die 12 Monate des Jahres 02.
- Um sich sein Leben in München zu finanzieren, betreibt Rudi seit Dezember 02 einen Online-Handel, über den er seine Sammlung von Überraschungsei-Figuren vertreibt. Sein einziger Umsatz in 02 bleibt allerdings der Verkauf der Figur „Ferdinand“, den ein exklusiver Sammler aus Benin (Afrika, kein DBA) für 3.500 Euro bestellt. Benin erhebt auf die Lieferung eine allgemeine Einkommensteuer (Name der Steuer: impôt général sur le revenu) von 10 % des Verkaufspreises. Insgesamt entstanden Rudi in 02 Betriebsausgaben in Höhe von 500 Euro.

AUFGABE

Ermitteln Sie die in Deutschland steuerpflichtigen Einkünfte von Rudi dem Grunde und der Höhe nach. Gehen Sie auch auf die Form der Steuererhebung ein. Rudi ist an einer Minimierung der Steuerlast 02 oder späteren Jahren interessiert. Weisen Sie, wo möglich, auf bestehende Wahlrechte hin. Gehen Sie ebenfalls darauf ein, wie ausländische Steuern im Inland berücksichtigt werden.

HINWEIS

Das Bestehen eines Doppelbesteuerungsabkommens zwischen Deutschland und der Schweiz ist zu ignorieren.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall 2 IStR 01 – v13170

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL 2	Punkte	
	Soll	Ist
Rudi verfügt mangels Schlüsselgewalt in keinem Zeitpunkt in 02 über einen Wohnsitz i. S. v. § 8 AO in Deutschland. Er verfügt aber über einen gewöhnlichen Aufenthalt i. S. v. § 9 AO, weil er für einen zusammenhängenden Zeitraum von mehr als sechs Monaten in Deutschland ist, Nr. 1 Satz 1 zu § 9 AEAO, dies gilt von Beginn seines Aufenthalts in Deutschland an, also ab April 02. Rudi ist folglich seit April 02 in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig und unterliegt ab diesem Zeitpunkt der Besteuerung mit seinem Welteinkommen, H 1a EStH „Allgemeines“.		
Für den Zeitraum von Januar bis März 02 ist Rudi allenfalls beschränkt steuerpflichtig, wenn und soweit er inländische Einkünfte hat, § 1 Abs. 4 EStG i. V. m. § 49 EStG.	1	
Die Dividenden führen bei Rudi zu Einkünften aus Kapitalvermögen i. S. v. § 20 Abs. 1 Nr. 1 EStG. Die Dividenden fließen Rudi nicht während seiner unbeschränkten Steuerpflicht zu. Es handelt sich aber um inländische und damit beschränkt steuerpflichtige Einkünfte i. S. v. § 49 Abs. 1 Nr. 5 Buchst. a Doppelbuchst. aa EStG, weil der Schuldner Sitz und Geschäftsleitung im Inland hat. Die Einkünfte unterlagen wegen § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG, § 43a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG dem Steuerabzug i. H. v. 25 % zzgl. SolZ. Grundsätzlich ist die Steuer mit dem Kapitalertragsteuerabzug abgegolten, § 50 Abs. 2 Satz 1 EStG.		
Allerdings sind wegen § 2 Abs. 7 Satz 3 EStG die beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte in die Veranlagung im Rahmen der unbeschränkten Steuerpflicht einzubeziehen. Nach § 50 Abs. 2 Nr. 3 EStG entfällt die Abgeltungswirkung in diesen Fällen. Die Einkünfte sind der Überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 EStG. Die Steuern mindern die Einnahmen nicht, § 12 Nr. 3 EStG, weshalb $773,06/0,73625 = 1.050$ anzusetzen sind. Die Werbungskosten belaufen sich pauschal auf 1.000 Euro, § 20 Abs. 9 Satz 1 EStG, weshalb die Einkünfte aus Kapitalvermögen 50 Euro betragen. Die zu viel entrichtete Kapitalertragsteuer wird auf die Einkommensteuer von Rudi angerechnet bzw. erstattet (§ 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG).	2	
Mit dem Verkauf der Aktien würde Rudi grundsätzlich Einkünfte aus Kapitalvermögen erzielen, § 20 Abs. 2 Nr. 1 EStG, allerdings werden die Veräußerungsgewinne weder während seiner unbeschränkten Steuerpflicht erzielt noch handelt es sich um inländische Einkünfte i. S. v. § 49 Abs. 1 Nr. 5 EStG. Die Einkünfte sind in Deutschland nicht steuerpflichtig. Auch der Progressionsvorbehalt nach § 32b Abs. 1 Nr. 2 EStG greift nicht, weil es sich nicht um ausländische Einkünfte nach § 34d Nr. 6 EStG handelt. Die Berücksichtigung der Einkünfte im Rahmen des Progressionsvorbehalts scheidet zudem schon deshalb aus, weil die Kapitaleinkünfte dem besonderen Steuersatz (§ 32d Abs. 5 EStG) unterliegen.	1	



Die Produktionstätigkeit der Personengesellschaft ist eine gewerbliche Tätigkeit (§ 15 Abs. 2 EStG) und Rudi erzielt somit aus der Mitunternehmerschaft Einkünfte aus Gewerbebetrieb, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG. Die Personengesellschaft vermittelt Rudi eine brasilianische Betriebsstätte, § 12 Satz 2 Nr. 4 (Fabrikationsstätte) AO. Die Betriebsstatteneinkünfte sind ausländische Einkünfte i. S. v. § 34d Nr. 2 Buchst. a EStG und keine inländischen Einkünfte. Soweit die Einkünfte auf den Zeitraum von Januar bis März entfallen (Verlust von 3.000 Euro), sind sie nicht steuerpflichtig. Eine Erfassung im Rahmen des (negativen) Progressionsvorbehalts (§ 32b Abs. 1 Nr. 2 EStG) scheidet wegen § 2a Abs. 1 EStG (siehe nachfolgend) aus, vgl. H 32b EStH „Ausländische Verluste“, 2. Spiegelstrich.	1	
Die negativen Einkünfte aus der Betriebsstätte, die auf den Zeitraum der unbeschränkten Steuerpflicht entfallen (9.000 Euro), können nicht im Inland verrechnet werden, sondern allenfalls mit zukünftigen positiven Einkünften derselben Art aus Brasilien, § 2a Abs. 1 Nr. 2 EStG. Brasilien ist Drittstaat i. S. v. § 2a Abs. 2a EStG und die Ausnahme für produzierende Betriebsstätten nach § 2a Abs. 2 Satz 1 EStG greift wegen der Waffenproduktion nicht.	1	
Die nicht genutzten negativen Einkünfte sind zum Jahresende gesondert festzustellen, § 2a Abs. 1 Satz 5 EStG. Die ausländische Steuer kann zwar mangels positiver ausländischer Einkünfte nicht im Wege der Anrechnung berücksichtigt werden, soweit sie auf die Zeit der unbeschränkten Steuerpflicht entfällt (750 Euro) liegen jedoch die weiteren Voraussetzungen des § 34c Abs. 1 Satz 1 EStG vor (unbeschränkte Steuerpflicht, Steuer aus Staat, aus dem die Einkünfte stammen, Steuer entspricht der deutschen Einkommensteuer, vgl. dazu Anlage 6 zu § 34c EStR). Daher kann zum Steuerabzug nach § 34c Abs. 2 durch Antrag optiert werden. Die ausländischen Steuern können somit zwar im Inland berücksichtigt werden, erhöhen aber nur die zukünftig zu verrechnenden negativen Einkünfte i. S. v. § 2a Abs. 1 Satz 5 EStG, R 34c Abs. 2 Satz 2 EStR.	1	
Rudi erzielt aus dem Handelsgeschäft Einkünfte aus Gewerbebetrieb, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 1 EStG. Die Einkünfte sind der Gewinn, § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 EStG, also 3.000 Euro. Die ausländische Steuer kann nicht angerechnet werden, weil mangels Betriebsstätte in Benin keine ausländischen Einkünfte i. S. v. § 34d Nr. 2 Buchst. a EStG vorliegen. Gemäß § 34c Abs. 3 EStG erfolgt der Steuerabzug von Amts wegen, weshalb die gewerblichen Einkünfte in 02 2.650 Euro (Gewinn abzgl. 350 Euro Steuern aus Benin) betragen.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	8	



HABEN SIE ANREGUNGEN?
Wir freuen uns über Ihr Feedback!